

DIREITO DO CONSUMIDOR

Disposições Gerais: Conceitos, Princípios e Instrumentos da Política Nacional de Relações de Consumo



SUMÁRIO

Apresentação	3
Disposições Gerais: Conceitos, Princípios e Instrumentos da Política Nacional de Relações de Consumo.....	4
1. Antecedentes Históricos	4
2. Defesa do Consumidor no Brasil	4
3. Defesa do Consumidor na Ordem Infraconstitucional – O Código de Defesa do Consumidor.....	8
4. Elementos da Relação Jurídica de Consumo.....	9
4.1. Elemento Subjetivo da Relação Jurídica de Consumo: O Consumidor	9
5. Elemento Subjetivo da Relação Jurídica de Consumo: o Fornecedor.....	20
5.1. Conceito Padrão de Fornecedor	20
5.2. Fornecedor Equiparado	21
5.3. Fornecedor Aparente.....	22
5.4. Estado como Fornecedor.....	23
6. Elemento Objetivo da Relação de Consumo: Produto ou Serviço.....	24
7. A Relação de Consumo na Jurisprudência do STJ	24
8. Da Política Nacional da Relações de Consumo	26
8.1. Princípio da Vulnerabilidade	26
8.2. Princípio do Dever Governamental.....	27
8.3. Princípio da Harmonização e do Equilíbrio nas Relações de Consumo	28
8.4. Princípio da Boa-fé Objetiva	28
8.5. Princípio da Educação e Informação dos Consumidores e da Prevenção e Tratamento do Superendividamento.....	30
8.6. Controle de Qualidade e Mecanismos de Atendimento pelas próprias Empresas.....	31
9. Instrumentos de Execução da Política Nacional das Relações de Consumo.....	32
Resumo	34
Questões de Concurso	37
Gabarito	53
Gabarito Comentado	54

APRESENTAÇÃO

Olá, tudo bem?

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à equipe do Gran Cursos Jurídico pelo convite que recebi para ministrar este curso de Direito do Consumidor.

Meu nome é Daniel Carnacchioni e, atualmente, ocupo o cargo de juiz de direito do TJ-DFT, como titular da 2ª Vara da Fazenda Pública da capital federal. Antes de ingressar na carreira da magistratura do TJ-DFT, há quase duas décadas, fui juiz de direito no nobre e encantador Estado da Bahia, onde tive a oportunidade de conhecer e conviver com o guerreiro povo nordestino, época em que fui aprovado, em duas oportunidades, para o cargo de juiz de direito do Estado de Minas Gerais, em concursos públicos sucessivos. Ao final, acabei por permanecer no Distrito Federal, onde estou até hoje.

Há mais de 15 anos sou professor de Direito Civil e, tento, na medida do possível, apresentar a matéria em sua conexão com o **Direito do Consumidor**, permitindo assim que o aluno tenha a capacidade para conectar todos os assuntos e temas.

Nesse período de magistério, fui e ainda sou professor de várias instituições de ensino e, em tempos recentes, passei a ter a honra de integrar a equipe do Gran Jurídico. Meu Manual de Direito Civil pela editora Juspodivm, no qual abordo todos os temas de Direito Civil, está caminhando para a 4ª edição, o que me deixa muito orgulhoso.

Como magistrado, trabalho diuturnamente com temas ligados à **seara consumerista**, os quais comportam a maioria das ações judiciais propostas. Trata-se de importante área do direito, já que **“todos nós somos consumidores”**. Tal frase foi dita no dia 15 de março de 1962 pelo Presidente Kennedy, que em seu discurso rememora que independente de orientação política, religiosa, ou, se somos advogados, juizes, promotores, cidadãos etc, somos todos consumidores e merecemos respeito e proteção contra práticas que violem nossos direitos.

Então, mais do que um curso que irá te preparar para as provas de concurso, aproveite e se entregue intensamente ao Direito do Consumidor, conheça seus direitos e forma de proteção existente no ordenamento jurídico.

O curso apresentará teoria e exercícios comentados. A metodologia contempla a exposição dos assuntos e, na sequência, a resolução de questões de provas. Para facilitar a revisão da matéria, todas as aulas serão finalizadas com um resumo, além de uma lista das questões comentadas, com o gabarito. Caso reste alguma dúvida, não hesite em postá-la no Fórum de Dúvidas. A interação com o professor é um dos diferenciais do curso! Espero que aproveite bastante.

Boa leitura e sucesso.

DISPOSIÇÕES GERAIS: CONCEITOS, PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

O direito do consumidor é fruto do capitalismo, o qual surge a partir da revolução industrial. Neste período, houve grande migração da população rural para os centros urbanos. E com passar do tempo, para satisfazer suas necessidades materiais, tal população passou a consumir cada vez mais novos produtos e serviços. Surge a partir de então, a sociedade de massa, também denominada sociedade de consumo.

Para atender a demanda cada vez maior, a produção deixa acontecer de forma individualizada, e passa a ser efetivada em larga escala com produtos padronizados através de linhas de montagem. Preza-se a quantidade em detrimento da qualidade. Neste momento, problemas ligados à segurança e durabilidade dos produtos e serviços começam a surgir e quebrar a legítima expectativa dos adquirentes.

Ademais, neste novel modelo de produção, como bem pontuado por Fabrício Bolzan, substitui-se a “característica da bilateralidade de produção - em que as partes contratantes discutiam cláusulas contratuais e eventual matéria prima que seria utilizada da confecção de determinado produto - pela unilateralidade da produção - na qual uma das partes, o fornecedor, seria o responsável exclusivo por ditar os caminhos da relação de consumo sem a participação efetiva, e, em regra, do consumidor”. (ALMEIDA, Fabrício Bolzan. Direito do Consumidor Esquematizado. 8ª edição, Ed. Saraiva).

Dá-se ver que a relação jurídica que vinha se formando entre tais partes, era fortemente marcada pela desigualdade. De um lado o fornecedor, detentor dos meios de produção, do capital, da técnica e do conhecimento; de outro o consumidor, vulnerável e muitas vezes hipossuficiente.

O direito privado, até então vigente não era apto a proteger a parte mais fraca dessa relação. O Direito Civil tinha como objetivo disciplinar as relações entre sujeitos iguais.

Então, o movimento consumerista (que foi um movimento de pessoas que surgiu nas diversas sociedades civis capitalistas do mundo) passou a demandar por um regime jurídico diferenciado, com vistas a tutelar de forma efetiva a parte vulnerável, e a normatizar o fornecimento de produtos e serviços, de maneira a adequá-los aos padrões éticos de segurança e de qualidade.

Caberia, então, ao direito do consumidor, por meio de normas de ordem pública, limitar a autonomia privada, em busca da igualdade substancial dos sujeitos e proteção do consumidor.

2. DEFESA DO CONSUMIDOR NO BRASIL

Até a 1990, ano da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, nós não tínhamos no Brasil leis protetivas do consumidor. Existiam apenas leis esparsas que tipificavam algumas condutas, como por exemplo alguns crimes eram tipificados da Lei de crimes contra a economia popular; o contrato de compra e venda era disciplinado pelo Código Civil.

Em âmbito internacional, já havia uma resolução da ONU (Resolução 39/248) que estabelecia princípios e objetivos referentes à produção e consumo, recomendando que os países de primeiro mundo que tivessem leis protetivas ao consumidor mantivessem essas leis; e por outro lado, aqueles países, especialmente os em desenvolvimento, adotem leis protetivas do consumidor.

No Brasil, em 1985 há formação do Ministério da Justiça de um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor (CNDC). Esse conselho, que era integrado por agentes do governo, do empresariado e representantes dos consumidores; foi responsável por instituir uma comissão de juristas, presididos pela professora Ada Pellegrine para elaborarem um ante projeto de lei de proteção do consumidor, que foi apresentado em 1987.

Seguindo o movimento mundial de avanço em defesa do consumidor, bem como incorporando a referida Resolução da ONU, a Constituição Federal da República de 1988 (CF/88), inaugura no cenário jurídico brasileiro, a proteção do consumidor.

Na CF/88, temos algumas passagens que fazem referência expressa ao direito do consumidor. Em seu corpo principal no art. 5º, XXXII prevê mandamento constitucional direcionado ao Estado, nos seguintes termos:

Art. 5º XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

A defesa do consumidor é considerada cláusula pétrea (art. 60, §4º da CF/88), haja vista integrar o título dos direitos e garantias fundamentais. **A defesa do consumidor, portanto, é direito fundamental.**

Além de integrar os direitos e garantias individuais, também faz parte dos direitos coletivos de natureza transindividual. Integra, assim, a terceira geração de direitos humanos: direitos de fraternidade ou solidariedade, essencialmente difusos e coletivos.



DIREITO DO CONCURSO

001. (CESPE/DPEAC/DEFENSOR PÚBLICO/2012) O direito do consumidor está inserido entre os direitos fundamentais de segunda geração.



Trata-se de direito de terceira geração/dimensão. Incorreta, portanto.

Errado.

Apesar de tutelar direitos individuais (ex: lesão causada a determinada pessoa, por um produto específico colocado no mercado de consumo), a natureza do direito do consumidor é essencialmente transindividual, pois interessa e repercute em toda coletividade. A coletividade é um ente intermediário entre o indivíduo e o estado, a junção de todas as pessoas, que estão permanentemente expostas a práticas de consumo. Assim, o problema de consumo, como a propaganda enganosa de televisão, irá atingir pluralidade indeterminada de pessoas, não sendo possível mensurar o número de consumidores atingidos.

Obs.: Mais à frente, no último PDF deste curso iremos explorar o que são e quais as espécies de direitos transindividuais.

O art. 5º diz que o Estado promoverá a defesa do consumidor, na forma da lei. E de quem é a competência para legislar sobre direito do consumidor?

Nos termos do art. 24, incisos V e VIII da CF/88 trata-se de **competência concorrente entre União e Estados**. Na competência concorrente, a União detém a competência para estabelecer as diretrizes gerais sobre o tema, e os Estados e o DF podem (Município não pode) disciplinar de forma suplementar, atendendo às peculiaridades locais. Não podem, no entanto, dispor em sentido contrário.

Em outro dispositivo constitucional temos que:

Art. 150. § 5º A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.

A Lei 12.741/2012 regulamentou esse dispositivo constitucional. O princípio transparência e da informação ganham destaque, pois quanto melhor informado o consumidor, mais liberdade de escolha tem para decidir se quer ou não comprar, o que reduz a sua vulnerabilidade.

O **direito do consumidor também é** elencado na CF/88 como **princípio da ordem econômica**:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

IV – livre concorrência;

V – defesa do consumidor;

[...]

Nesse passo, a Constituição reconhece que a defesa do consumidor é compatível com o desenvolvimento econômico, porque não existe atividade econômica desenvolvida com consumidor fraco, pois é a base de sustentação da economia.

O artigo 175 também versa sobre tema correlato:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. **A lei disporá sobre:**

II – os direitos dos usuários;

A lei que dispõe sobre as concessões e permissões no Brasil (Lei 8.987/95) estabelece que os usuários dos serviços públicos têm os mesmos direitos dos consumidores. Assim, por mais que a Constituição tenha nominado de forma diferente, e ainda que existam particularidades

no conceito de usuário de serviço público, fundada na natureza jurídica de direito público, a melhor doutrina entende que não há óbice para o enquadramento dos usuários no conceito de consumidor, quando figurarem como destinatários finais de um serviço público *uti singuli* e remunerado por tarifa.

Obs.: Veremos mais à frente a respeito da incidência do CDC na prestação de serviços públicos.

No capítulo que trata da comunicação social, a CF também faz referência à defesa do consumidor:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.

A publicidade é tema de direito do consumidor, porque é atividade econômica voltada à persuasão de destinatário final de produto ou serviço. O legislador protege o consumidor no âmbito da publicidade de produtos que se relacionam à saúde.

O art. 221 também controla o conteúdo dos programas de rádio e televisão, faixa etária, classificação por violência, sexo, drogas:

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I – preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II – promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
III – regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV – respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.

Por fim, no ADCT, a norma do art. 48 dispõem que:

Art. 48. Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.

Em que pese a mora legislativa, após dois anos, em 11 de setembro de 1990, fora promulgada a Lei 8.079 como o Código de Defesa do Consumidor.

3. DEFESA DO CONSUMIDOR NA ORDEM INFRACONSTITUCIONAL – O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A defesa do consumidor no Brasil se dá, do ponto de vista normativo, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Ele forma microssistema de proteção do consumidor, porque envolve diversas áreas, como tutela civil (relação contratual e de responsabilidade civil), tutela administrativa (regulação da atuação do estado nos níveis federal, estadual, distrital e municipal), tutela penal e processual. **O objetivo central da lei é proteger o sujeito vulnerável da relação de consumo: o consumidor.**

Veja o que diz o artigo que inaugura o CDC:

Art. 1º O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.

Na sequência, o art. 1º será detalhado, pois retrata as diretrizes normativas fundamentais do sistema de proteção do consumidor.

O art. 1º prevê que este Código estabelece normas, o que abarca regras e princípios. Tais normas são de ordem pública, o que determina a obrigatoriedade de sua observância. De sorte que não podem ser derogadas pela vontade das partes e não sofrem preclusão. Assim, em razão do caráter público e interesse social das normas de proteção e defesa do consumidor, este, por exemplo, não tem a prerrogativas de renunciar a garantia legal dos produtos e serviços previstas nos artigos 18 a 25 do CDC. As normas de proteção do consumidor não podem ser afastadas em cláusulas inseridas em contratos de consumo. Todavia, tal indisponibilidade, não retira do direito do consumidor a sua relação com o direito privado. As normas de direito do consumidor integram o direito privado, mas suportam derrogações para potencializar a proteção de seu principal destinatário: o consumidor.

Mas como conciliar o caráter indisponível das normas de proteção ao consumidor com a ideia de indisponibilidade dos direitos patrimoniais? Leonardo Roscoe Bessa, reponde que a melhor interpretação é no sentido de que o consumidor não pode renunciar ou limitar seus direitos contratualmente (ex ante), mas não lhe é vedado, após ocorrido o litígio, concordar com determinado valor indenizatório (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado, 2ª Edição, Editora Gen).

Outro aspecto da questão é que por se tratar de normas de ordem pública, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Então, o juiz pode apreciar qualquer matéria de ofício nas relações de consumo?

Em regra, sim. O juiz pode:

- a) inverter o ônus da prova de ofício (art. 6º, VIII);
- b) desconsiderar a personalidade jurídica de ofício (art. 28);
- c) declarar a nulidade de cláusula abusiva de ofício (art. 51).

Em razão de questionável entendimento jurisprudencial, em contratos bancários o reconhecimento da abusividade de cláusulas depende de provocação do consumidor. Nesse sentido a Súmula 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

O interesse social previsto no artigo em comento, deve ser interpretado apenas quanto às demandas coletivas, nas quais a intervenção do Ministério Público é obrigatória.

4. ELEMENTOS DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO

Este é um dos pontos mais importantes da matéria. Definir quando resta configurada a relação jurídica de consumo é essencial para aplicabilidade ou não das normas do Código de Defesa do Consumidor. É o ponto de maior incidência em concursos públicos e por isso será nosso foco nesta aula.

A relação jurídica é o vínculo que o direito reconhece entre pessoas ou grupos, atribuindo-lhes poderes e deveres. O bem jurídico é toda coisa ou direito capaz de ser objeto de uma relação jurídica. Quais são elementos da Relação Jurídica?

- a) Sujeitos; - elemento subjetivo
- b) Objeto (bens – relação pode ser real ou obrigacional); - elemento objetivo
- c) Vínculo (posição de poder e dever – tal relação jurídica origina-se de fatos exteriores a essa relação entre pessoas – fatos jurídicos, que faz gerar o vínculo entre as pessoas) - elemento teleológico

A relação de consumo, conforme delineada pelo Código de Defesa do Consumidor, possui os elementos subjetivo, objetivo e teleológico. Indispensável a presença cumulativa de todos esses elementos, sem os quais não há relação jurídica de consumo. Assim, quanto ao elemento subjetivo, mister se faz a presença de seus sujeitos: o consumidor e o fornecedor. O elemento objetivo que deve estar presente é o produto ou serviço. Por fim, o elemento teleológico é a finalidade: destinação final do produto ou serviço.

4.1. ELEMENTO SUBJETIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO: O CONSUMIDOR

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 2º, dispõem sobre o principal sujeito da relação jurídica de consumo, principal destinatário das normas protetivas, o consumidor.

4.1.1. Conceito Básico de Consumidor

O *caput* do art. 2º traz o conceito padrão de consumidor. Antes de lermos o artigo em questão, quero destacar um ponto importante que permeia a interpretação da norma: **consumidor** é aquele que ao adquirir o produto ou serviço se submete ao poder de controle dos titulares dos bens de produção (do fornecedor). É, portanto, **a parte vulnerável da relação de consumo**.

A vulnerabilidade é importante para delimitarmos o conceito de consumidor, e será o requisito determinante para sua caracterização. Em alguns casos a vulnerabilidade é presumida pela norma. Em outras, a vulnerabilidade do adquirente deve ser comprovada no caso concreto.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

De início, importante pontuar que o Código é explícito no sentido de que tanto a **pessoa física, quanto a pessoa jurídica** podem se qualificar como consumidoras, desde que sejam **destinatárias finais do produto ou serviço**.

O elemento central da caracterização de determinado sujeito como consumidor será a correta interpretação da expressão “destinatário final”. Desde a promulgação do CDC, duas teorias tentam definir os limites, a extensão e o conteúdo da expressão “destinatário final”. A teoria maximalista, inicialmente majoritária, conferia interpretação ampla à referida expressão. A teoria finalista, atualmente majoritária, confere contornos mais restritos à expressão destinatário final.

Então o que significa o termo “destinatário final”?

Essa locução destinatário final tem dois aspectos: destinatário fático e econômico. E a extensão dessa locução dá origem a duas teorias sobre o conceito de consumidor.

O **destinatário fático** é aquele que retira o bem do mercado, independentemente da sua destinação. O destinatário final não pode reinserir o produto na cadeia de produção ou de distribuição. O consumidor é o fim da linha, aquele que realmente destrói, desgasta, utiliza o produto. Nesse ponto, não há qualquer controvérsia: para ser qualificado como consumidor deve o adquirente ser destinatário fático do produto.

Já o **destinatário econômico** é aquele que adquire produto ou serviço para suprir uma necessidade própria, ou seja, dá uma utilidade pessoal ou familiar. Não se enquadrando nessa definição a pessoa jurídica que compra determinado produto para uso profissional.

Devem ambos os aspectos estarem presentes? Neste ponto as teorias maximalistas e finalistas divergem.

1) Teoria maximalista: campo de incidência maior, só exige para que seja consumidor o destinatário final fático. Não importa qual a destinação que aquele adquirente vai dar ao bem. Assim, salvo situações de revenda de produto ou intermediação de serviços, a pessoa jurídica seria considerada consumidora, ainda fosse apenas destinatária final fática do bem de consumo.

2) Teoria finalista: restringe a caracterização do sujeito como consumidor porque exige a destinação fática e econômica. Além de retirar o produto ou serviço do mercado de consumo, deve utilizá-lo para suprir uma necessidade própria ou familiar. Para ser considerada uma relação de consumo, o bem ou serviço não pode ter sido adquirido com finalidade lucrativa ou para integrar a cadeia de produção (atividade comercial). Em uma visão mais extremada dessa teoria, estariam excluídos do conceito de consumidor tanto a pessoa jurídica como os profissionais (empresários individuais).

Um exemplo, trazido por Leonardo Bessa deixa mais claro: “pessoa jurídica que atua no mercado de consumo: uma loja que comercializa calçados. Pela corrente maximalista, incide o CDC em praticamente todas as relações jurídicas estabelecidas entre a loja e outras pessoas jurídicas, como aquisição de energia elétrica, compra de mobiliários, computadores, softwares, sofás etc. Todavia, a loja não será considerada consumidora na aquisição de calçados dos fabricantes e distribuidores, pois neste caso o bem será revendido, não há destinação fática.

FINALISTA/SUBJETIVA	MAXIMALISTA/OBJETIVA
Conceito econômico de consumidor.	Conceito jurídico de consumidor.
Conceito subjetivo.	Conceito objetivo.
Destinatário fático e econômico.	Destinatário fático.

Fonte: Buscador DOD

A pessoa física que adquirir um produto ou serviço para uso próprio ou familiar será sempre considerada consumidora. A sua vulnerabilidade é presumida de forma absoluta pelo CDC, que tem como foco tutelar os legítimos interesses pessoais e patrimoniais da pessoa humana em face das atividades desenvolvidas no mercado de consumo.

Já no que tange à pessoa jurídica, a controvérsia ocorria em razão das teorias analisadas acima, em face da interpretação da norma do art. 2º *caput* do CDC.

E qual a teoria que prevalece no Brasil?

A finalista. A origem do direito do consumidor é essencialmente finalista. Ainda que a teoria finalista exija a destinação fática e econômica do produto ou serviço, a proteção é mais eficiente, porque se conecta apenas com os sujeitos que, no mundo fático ostentam vulnerabilidade econômica/técnica/jurídica. A teoria maximalista ao ampliar demasiadamente a caracterização do sujeito como consumidor acaba por abranger pessoas não vulneráveis, ou seja, que poderiam estabelecer relações jurídicas de forma isonômica.

A teoria finalista ganhou força principalmente após a edição do Código Civil de 2002, porque a nova legislação civil dialoga com o CDC, a partir da adição de parâmetros principiológicos comuns, como a boa-fé objetiva, a função social e equivalência material e a justiça social.



No entanto, atualmente, o que prevalece, tratando-se, inclusive, de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é a aplicabilidade da **Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada**, que insere o requisito da **vulnerabilidade** para abrandar a limitação da teoria finalista, e **ampliar a aplicação do CDC**, para determinados sujeitos.

Senão vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei n. 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor). Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra). 5. Apesar da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação inter empresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei n. 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento

em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

Assim, atualmente temos que, **quanto à pessoa jurídica, sua vulnerabilidade deve ser comprovada**, para concluir pela incidência do CDC. E assim, mesmo que o produto adquirido seja um insumo (matéria prima) para produção de um bem que futuramente será comercializado por essa pessoa jurídica, se comprovada sua vulnerabilidade frente ao fornecedor, caracteriza-se a relação de consumo. Leonardo Roscoe Bessa sintetiza afirmando que:

O critério da vulnerabilidade em concreto (finalismo mitigado) para os casos difíceis se mostra mais adequado que o exame da destinação fática e econômica. Deve prevalecer em relação à antiga corrente doutrinária que discutia a circunstância do produto ou serviço adquirido caracterizar-se como insumo ou incremento da atividade econômica desenvolvida pelo comprador. Isso porque inúmeras dúvidas e divergências podem surgir quanto ao entendimento jurídico do significado de insumo, incremento ou qualquer outro termo que se utilize para delimitar e melhor compreender o conceito de destinatário final.

E em que consiste essa vulnerabilidade?

Nos termos da classificação proposta por Cláudia Lima Marques, a vulnerabilidade pode ocorrer em razão da presença de algum dos seguintes aspectos: fático, econômico, técnico e informacional. (Ver comentários tópico 8.1)

Por fim, vale destacar outro ponto previsto na norma do *caput* do art. 2º, que prevê que consumidor é aquele que **adquire ou utiliza** produto ou serviço. A **aquisição pode ser onerosa ou gratuita**. Ademais, na maioria dos casos, quem adquire é o mesmo sujeito que utiliza o produto ou serviço. No entanto, mesmo quando o usuário final não for aquele que adquiriu o produto, também estará abarcado pelo conceito.

Exemplo: compro um carro e o empresto para alguém. Se essa pessoa (que não foi o adquirente) vem a sofrer dano em razão de um defeito desse produto, será considerado consumidor, logo pode buscar reparação do dano.

Jurisprudência

Veja agora alguns julgados, plasmados em informativos do Superior Tribunal de Justiça, que entenderam pela aplicabilidade das normas do CDC, haja vista a consideração do sujeito como consumidor.

Primeiro vamos colacionar os entendimentos que aplicaram a Teoria Finalista propriamente dita, reconhecendo a figura do destinatário final:

Quanto à pessoa natural:

JURISPRUDÊNCIA

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam, de forma habitual e profissional, o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários.

STJ. 3ª Turma. REsp 1599535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 14/3/2017 (Info 600).

EXEMPLO

João contratou a empresa “Dinheiro S.A Corretora de Valores” para que esta intermediasse operações financeiras no mercado de capitais. Em outras palavras, João contratou essa corretora para investir seu dinheiro na Bolsa de Valores. A relação entre João e a corretora é uma relação de consumo.

A atividade de corretagem de títulos e valores mobiliários é serviço prestado a consumidor final. No caso em tela está sendo aplicada a teoria finalista (e não a teoria finalista mitigada, na qual há análise a respeito da vulnerabilidade do consumidor)

Quanto à pessoa jurídica:

O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC.

JURISPRUDÊNCIA

A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

STJ. 3ª Turma. REsp 1943335-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/12/2021 (Info 722).

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1392636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/4/2019.

No mesmo sentido:

JURISPRUDÊNCIA

Há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária de veículos que firmam seguro empresarial visando à proteção do patrimônio desta (destinação pessoal) – ainda que com o intuito de resguardar veículos utilizados em sua atividade comercial –, desde que o seguro não integre os produtos ou serviços oferecidos por esta. Situação diversa seria se o seguro empresarial fosse contratado para cobrir riscos dos clientes, ocasião em que faria parte dos serviços prestados pela pessoa jurídica, o que configuraria consumo intermediário, não protegido pelo CDC.

STJ. 3ª Turma. REsp 1352419-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 19/8/2014 (Info 548).

Aplicação da Teoria Finalista Mitigada - Reconhecimento da Vulnerabilidade:

JURISPRUDÊNCIA

A aquisição de veículo para utilização como táxi, por si só, não afasta a possibilidade de aplicação das normas protetivas do CDC.

STJ. 4ª Turma. REsp 611872-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2012 (Info 505).

JURISPRUDÊNCIA

Há relação de consumo entre a sociedade empresária vendedora de aviões e a sociedade empresária administradora de imóveis que tenha adquirido avião com o objetivo de facilitar o deslocamento de sócios e funcionários. Aplica-se a teoria finalista mitigada.

STJ. 3ª Turma. AgRg no REsp 1321083-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/9/2014 (Info 548).

Finalismo Mitigado e novas hipóteses de vulnerabilidade:

JURISPRUDÊNCIA

Em uma relação interempresarial, **para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade** legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1415864 SC 2018/0331384-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020)

4.1.2. Consumidor por Equiparação

Além do consumidor em sentido estrito (art. 2º, *caput* do CDC), outras pessoas ou grupo de pessoas poderão se enquadrar no perfil de vulnerabilidade e consequentemente valer-se da proteção prevista no Código do Consumidor. São os denominados consumidores por equiparação. O Código prevê três conceitos ou espécies de consumidores equiparados.

A) Coletividade e pessoas, que haja intervindo nas relações de consumo

O primeiro deles está previsto no parágrafo único do art. 2º do CDC:

Parágrafo único. **Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.**

O artigo reforça e permite a tutela de direitos difusos, ou seja, aqueles nos quais não consigo identificar seu sujeito. Exemplo: quando se proíbe que um medicamento seja colocado no mercado em razão dele possuir um princípio ativo que pode colocar em risco a vida das pessoas, está-se protegendo sujeitos indeterminados.

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, é reforçada pelo Título III do CDC que juntamente com a Lei de Ação Civil Pública estrutura a sistemática do processo civil coletivo brasileiro. Veremos no último PDF, o papel do Código de Defesa do Consumidor na estruturação desse sistema.

Veja, na Jurisprudência do STJ, um exemplo da aplicabilidade do referido parágrafo único:

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora ou incorporadora.

STJ. 3ª Turma. REsp 1560728-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/10/2016 (Info 592).

O condomínio não se enquadra nesta definição contida no *caput*, considerando que o condomínio não possui personalidade jurídica, consistindo em mera comunhão de interesses.

Contudo, o parágrafo único do art. 2º do CDC amplia substancialmente o conceito básico de consumidor previsto no *caput* para abranger a coletividade de consumidores, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo, para efeito de incidência do microssistema de proteção do consumidor.

B) Vítima do acidente de consumo

Art. 17. Para os efeitos desta Seção [relativa ao fato do produto ou serviço], equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Vítima do evento é aquele que sofre dano pelo acidente de consumo, porém não era o consumidor padrão. É denominado pela doutrina como **consumidor equiparado** ou **bystanders**. Ele não adquiriu nem utilizava o produto ou serviço, e ainda assim sofreu um dano decorrente de uma relação de consumo, de um produto ou serviço.

EXEMPLO

No acidente da LATAM ocorrido no aeroporto de Congonhas, no qual o avião rompeu a pista de pouso e chocou contra um prédio construído na cabeceira da pista, quem estava dentro do avião e morreu, era um consumidor padrão. Além dos passageiros, outras doze pessoas, que não estavam no avião, morreram (elas estavam dentro do prédio). Esses não eram consumidores, mas sofreram danos. As famílias deles podem ingressar com ação utilizando esse artigo 17, que equipara essa vítima ao consumidor padrão.

C) Consumidor potencial ou difuso

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte **[práticas comerciais e proteção contratual]**, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

O consumidor que está exposto às práticas comerciais ou à proteção contratual é denominado de potencial ou difuso. São todos aqueles que estão, por exemplo, expostos a uma publicidade ofensiva, mesmo que não tenham intenção de adquirir um produto ou utilizar esse produto como destinatário final. A lei equipara tais pessoas a consumidores, lhes conferindo, inclusive, o direito de postular no Judiciário em uma ação inibitória, indenização por danos morais.

Resumindo: Quem é consumidor?

1 - Consumidor Stricto sensu Ou Standard	Consumidor é toda pessoa física OU JURÍDICA que adquire ou utiliza produto ou serviço COMO DESTINATÁRIO FINAL (art. 2º, <i>caput</i> , do CDC).
2 - Consumidor equiparado	A coletividade de pessoas, AINDA QUE INDETERMINÁVEIS, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único, do CDC).
	Todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso (art. 17) — chamados de bystanders.
	Todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas (art. 29).

Fonte: Buscador DOD

4.1.3. A Administração Pública como Consumidora

Tema que suscita dúvidas na doutrina e na jurisprudência consiste em saber se a Administração Pública poderia se enquadrar no conceito de consumidor e se aproveitar das normas protetivas do CDC.

Em que pese, entendimentos em contrário, há recente julgado de relatoria do Ministro Herman Benjamin, que reconhece a possibilidade do enquadramento da Administração Pública na figura de consumidora. Pela importância do julgado, colacionamos aqui e destacamos as suas partes principais, vejamos:

JURISPRUDÊNCIA

[...] 3. Cinge-se a controvérsia a saber se a Administração Pública pode ser considerada consumidora de serviços por ela contratados. 4. O conceito de consumidor consta do art. 2º do CDC, verbis: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 5. Não se desconhece a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça afastando a incidência do CDC em contratos em que é parte a Administração Pública (REsp 527.137/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31/5/2004, p. 191; e REsp 1.745.415/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/5/2019). Embora exista doutrina que defenda que o conceito de consumidor não abrange o Estado, por entender que não existe desequilíbrio entre o fornecedor e a Administração Pública, em virtude do regime jurídico administrativo, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, e pela prestação, objeto e condições contratuais serem definidos pelo Estado, esse não é o entendimento que deve preponderar. 6. A Administração Pública pode ser considerada consumidor de serviços, porque o art. 2º do CDC não restringiu seu conceito a pessoa jurídica de direito privado, bem como por se aplicarem aos contratos administrativos, supletivamente, as normas de direito privado, conforme o art. 54 da Lei 8.666/1993, e, principalmente, porque, mesmo em relações contratuais regidas por normas de direito público preponderantemente, é possível que haja vulnerabilidade da Administração. 7. Apesar de a Administração Pública poder definir o objeto da licitação (bens, serviços e obras), o fato é que serão contratados os disponíveis no mercado, segundo as regras nele praticadas, de modo que o Estado não necessariamente estará em posição privilegiada ou diferente dos demais consumidores, podendo, eventualmente, existir vulnerabilidade técnica, científica ou econômica, por exemplo. 8. A existência das cláusulas exorbitantes que permitem a modificação das cláusulas contratuais e a revisão diante de fatos supervenientes, além das prerrogativas decorrentes do regime jurídico de direito público, como a possibilidade de aplicar sanções, fiscalizar e rescindir unilateralmente o contrato e recusar o bem ou serviço executado em desacordo com a avença ou fora das especificações técnicas, conferem condição especial à Administração, dispensando-se o uso do CDC, na maior parte dos casos.

9. Contudo, a legislação especial relativa à contratação de bens, obras e serviços públicos não confere proteção direta à Administração Pública na posição de consumidora final ou usuária de serviços, sendo que a própria Lei de Licitações e Contratos prevê a aplicação supletiva das normas de direito privado. 10. Além disso, a Administração Pública celebra contratos regulados predominantemente por regras de direito privado, nos termos do art. 62, § 3º, da Lei 8.666/1993, como os de locação, seguro e mesmo os bancários, como é o caso dos autos. 11. Apesar de não ser o caso em exame, não se podem olvidar, ainda, os pactos feitos pelas pessoas jurídicas de direito privado que exploram atividade econômica: empresas públicas e as sociedades de economia mista. Nessa última situação, tais empresas não celebram contratos administrativos, não incidindo as cláusulas exorbitantes. Por não serem contratos administrativos não se justifica afastar a aplicação do CDC. 12. Portanto, diante de determinadas circunstâncias do caso concreto, quando os instrumentos previstos na legislação própria foram insuficientes ou insatisfatórios, deve ser assegurada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à Administração Pública. Nessa linha já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RMS 31.073/TO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/9/2010. [...] (STJ - REsp: 1772730 DF 2018/0264871-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2020)

Vale ressaltar que há entendimentos na jurisprudência do STJ, em sentido contrário. Então em uma prova objetiva dificilmente seria questionado tal tema de forma peremptória.

JURISPRUDÊNCIA

Não se aplica o CDC aos contratos administrativos, tendo em vista que a Administração Pública já goza de outras prerrogativas asseguradas pela lei.

A fiança bancária, quando contratada no âmbito de um contrato administrativo, também sofre incidência do regime publicístico, uma vez a contratação dessa garantia não decorre da liberdade de contratar, mas da posição de supremacia que a lei confere à Administração Pública nos contratos administrativos. Pode-se concluir, portanto, que a fiança bancária acessória a um contrato administrativo também não representa uma relação de consumo.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.745.415-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/05/2019 (Info 649).

Mas veja que o entendimento do Recurso Especial acima colacionado faz referência a inaplicabilidade do CDC quando se tratar de contrato administrativo. Atente-se que nem todos os contratos firmados pela administração se submetem inteira e exclusivamente ao regime

administrativo. A **Administração Pública também pode celebrar contratos regulados predominantemente por regras de direito privado, conforme mencionado no primeiro julgado. Nestes casos, não há dúvidas, prevalece a possibilidade de incidência das normas protetivas do CDC** em favor da Administração Pública, quando esta possuir algum tipo de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

5. ELEMENTO SUBJETIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO: O FORNECEDOR

5.1. CONCEITO PADRÃO DE FORNECEDOR

O conceito de fornecedor previsto no *caput* do art. 3º do CDC, deve ser conjugado com a noção de produto ou serviço prevista nos parágrafos do referido artigo. Vejamos primeiro a redação do art. 3º:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O Fornecedor é um agente econômico, que atua profissionalmente no mercado de consumo, recebendo remuneração direta ou indireta pelo fornecimento de produtos ou pela prestação de serviços. Ao contrário da noção de consumidor, o artigo supra tem o objetivo de dar máxima amplitude ao conceito de fornecedor, que inclusive é mais amplo e não se confunde com o de empresário (art. 966 do Código Civil).

Em rol meramente exemplificativo o art. 3º dispõem quem pode ser considerado fornecedor:

- Toda pessoa física ou jurídica: essencialmente, o fornecedor será uma pessoa jurídica, no entanto, eventualmente teremos fornecedores pessoa física, como por exemplo os profissionais liberais e os profissionais autônomos.
- Entes despersonalizados: são entes que não possuem personalidade jurídica, como o condomínio, a massa falida, a herança jacente, aquele que desenvolve uma atividade na informalidade (ex: camelô) ou a sociedade que está irregular na junta comercial. Se tais entes introduzirem um produto no mercado de consumo, ou prestarem um serviço, serão considerados fornecedores nos termos do Código.

Para Claudia Lima Marques, o art. 3º:

[...] bem especifica que o sistema de proteção do consumidor, considera como fornecedores todos que participam da cadeia de fornecimento de produtos e da cadeia de fornecimento de serviços (...), não importando sua relação direta ou indireta, contratual ou extracontratual, com o consumidor.

Não importa ademais, se é pessoa de direito público (vide item 5.4) ou privado, nem se é nacional ou estrangeira, se exercer uma das atividades descritas no *caput* do art. 3º, poderá se enquadrar no conceito de fornecedor.

Mas o ponto principal, é que tais atores devem atuar com **habitualidade**. Tal requisito pode ser extraído do dispositivo que destaca que os fornecedores são aqueles que “desenvolvem” as atividades enumeradas, ou seja, que atuam com habitualidade. Ademais, o STJ considera tal requisito imprescindível na definição de fornecedor. A realização pontual e esporádica de uma venda de produto não se coaduna com o conceito de consumidor.

Um exemplo deixa mais claro: Se você adquire um computador de um amigo para utilizá-lo para o atendimento de suas necessidades próprias, você será um consumidor de acordo com conceito padrão disposto no art. 2º do CDC. Mas seu amigo, que vendeu tal produto não pode ser considerado como fornecedor, pois não atua com habitualidade. Assim nesta situação não resta configurada a relação de consumo, de modo que neste caso será aplicável as normas do Código Civil e não do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação às pessoas jurídicas Fabrício Bolzan desataca que:

No tocante a pessoa jurídica como fornecedora, entendemos que a habitualidade deverá estar presente na atividade fim. Assim, se um pequeno mercado, que desempenha com habitualidade a comercialização de frutas e verduras, resolve vender o computador que esta subutilizado para um de seus clientes não há falar neste caso em relação jurídica de consumo, sendo, portanto, inaplicável o CDC em caso de eventual vício no bem alienado. Tal conclusão decorre da ausência de habitualidade na atividade fim do comerciante.

Por fim, importante ressaltar que apesar de habitual, não se exige que a atividade tenha intuito de lucro. Basta que a atividade seja remunerada, direta ou indiretamente. Isso permite que entidades associativas sejam consideradas fornecedoras. Nesse sentido, **Súmula n. 602 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”**.

Obs.: Em geral o CDC utiliza o termo Fornecedor como gênero, do qual são espécies, entre outros: o fabricante, o produtor, o construtor (nacional ou estrangeiro) o importador, o comerciante.

5.2. FORNECEDOR EQUIPARADO

Fornecedor equiparado são os sujeitos que, embora não se incluam no conceito do art. 3º do CDC, submetem-se ao microssistema em razão da natureza da atividade exercida. Como por exemplo, os bancos de dados e cadastros de consumidores (exemplo: SPC, Serasa), previstos no art. 43 do CDC.

 DIRETO DO CONCURSO

002. (FCC/DPEPR/DEFENSOR PÚBLICO/2017) O terceiro intermediário ou ajudante da relação de consumo, como, por exemplo, os órgãos de proteção ao crédito, por não fazer parte da destinação final do produto ou do serviço, não é considerado como fornecedor



A assertiva está errada. O fato de as atividades desenvolvidas pelos bancos de dados e de proteção ao crédito não se adequarem àquelas previstas no conceito padrão de fornecedor previsto no *caput* do art. 3º, não afasta desses sujeitos as diversas obrigações a eles estatuídas tanto pelo CDC como pela novel Lei do Cadastro Positivo.

Errado.

Corroborando com esse entendimento, a Súmula 359 do STJ prevê que: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.

003. (CESPE/TRF1/JUIZ FEDERAL/2015) O fornecedor equiparado é o terceiro intermediário ou aquele que auxilia na relação de consumo principal, a exemplo dos bancos de dados nos serviços de proteção ao crédito



Conforme vimos acima, a assertiva está correta.

Certo.

Leonardo Roscoe Bessa, autor da teoria do fornecedor equiparado, afirma que o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação às atividades publicitárias. Assim, as empresas que realizam publicidade também seriam consideradas como fornecedores equiparados.

Por fim, temos ainda, norma expressa do Estatuto do Torcedor que prevê a figura do fornecedor equiparado, em relação à entidade responsável pela organização da competição, bem como a entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo (art. 3º da Lei 10.671/03).

5.3. FORNECEDOR APARENTE

O fornecedor aparente é aquele que embora não tenha participado do processo de fabricação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o bem que fora fabricado por um parceiro seu.

Nestes casos, em razão da Teoria da Aparência, tal fornecedor assume a posição de real fabricante do produto perante o mercado consumidor. Assim por se beneficiar de marca ou nome consagrado no mercado de consumo, atrai para si a responsabilidade tal qual caberia se realmente tivesse produzido o produto. Nesse sentido, veja o REsp 1580532/SP:

JURISPRUDÊNCIA

“O fornecedor aparente, em prol das vantagens da utilização de marca internacionalmente reconhecida, não pode se eximir dos ônus daí decorrentes, em atenção à teoria do risco da atividade adotada pelo CDC. Dessa forma, reconhece-se a responsabilidade solidária do fornecedor aparente para arcar com os danos causados pelos bens comercializados sob a mesma identificação (nome/marca), de modo que resta configurada sua legitimidade passiva para a respectiva ação de indenização em razão do fato ou vício do produto ou serviço”. STJ. 4ª Turma. REsp 1580432-SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 06/12/2018 (Info 642).

Sob outra perspectiva, a doutrina também considera como **fornecedor aparente ou presumido**, o comerciante quando fornece produto sem a identificação de seu fabricante, construtor, produtor ou importador, ou quando essa informação não for clara (art. 13, I e II do CDC), atraindo para si a responsabilidade pelo fato do produto (*vide explicação pormenorizada na aula 3*).

5.4. ESTADO COMO FORNECEDOR

A prestação de serviços públicos é dever constitucional do ente estatal, que tem a possibilidade de prestá-los diretamente ou mediante delegação a particulares por meio de contratos de concessão e permissão.

Não são todos os serviços públicos que se subordinam às normas de proteção do consumidor. Para saber se incide ou não o CDC é necessário analisar se o serviço público é *uti singuli* (individuais) ou *uti universi* (universais).

Os serviços públicos *uti universi* são prestados à toda coletividade não sendo possível determinar a quantidade utilizada por cada um individualmente, bem como inviável distribuir o ônus da prestação em proporção igual à utilização. Por isso são custeados por meio de impostos. São exemplos: serviços de segurança pública, iluminação públicas. Nestes, não é possível a aplicação do CDC.

Por outro lado, os serviços públicos a título singular são aqueles prestados e fruídos individualmente. Por essa razão seu uso é mensurável, e portanto, são remunerados de acordo com o consumo e utilização de cada um. Como exemplo podemos citar: energia elétrica, água, esgoto, transporte coletivo, internet, celular, transmissão de dados. Todos esses são serviços públicos, mas que são remunerados de acordo com a mensuração da utilização do destinatário final. Tais serviços quando forem remunerados contratualmente por tarifa ou preço público, serão considerados serviços de consumo, e portanto, sofrerão incidência das regras do CDC.

Em resumo, o Estado não será fornecedor quando prestar serviços públicos universais (relação de direito administrativo). Mas sim, quando prestar serviços a título singular, ou delegá-los para um particular prestar, com a cobrança efetuada por meio de tarifa ou preço público. Neste caso, o serviço passa a ser acobertado pelo direito do consumidor (aquele que prestar tal serviço será considerado fornecedor).

6. ELEMENTO OBJETIVO DA RELAÇÃO DE CONSUMO: PRODUTO OU SERVIÇO

Apenas o produto ou o serviço podem ser objetos da relação de consumo.

A) Produto, também chamado de bem de consumo, é tudo aquilo que possui valor econômico. O art. 3º, §1º traz seu conceito:

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material [tudo que pode ser apropriado fisicamente] ou imaterial [ex: softwares].

B) Serviço: é atividade desenvolvida pelo fornecedor. Mas, cuidado, pois nem todas as atividades podem ser enquadradas como o elemento subjetivo da relação de consumo. Isso porque o serviço hábil a permitir a incidência das normas do CDC, deve ser remunerado (ainda que indiretamente), bem como não pode ter natureza trabalhista. Veja o conceito, previsto no §2º do art. 3º:

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [vamos excluir qualquer serviço gratuitos], inclusive as de natureza bancária [súmula STJ e ADI 2541], financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Os serviços puramente gratuitos estão excluídos da tutela consumerista. Mas é importante não confundir a gratuidade com os casos em que o serviço é remunerado de forma indireta.

Na remuneração indireta, não há necessidade de correlação imediata entre serviço prestado e o desembolso realizado pelo consumidor. Exemplo disso podemos citar a prática dos shopping centers e supermercados oferecerem estacionamento sem pagamento direto, a seus clientes.

Outro exemplo de serviço sujeito ao regime do CDC, que em muitos casos possui remuneração indireta, é aquele prestado pela rede social ao usuário. Segundo o STJ, “o fato do serviço prestado pelo provedor de serviço de internet ser gratuito, não desvirtua a relação de consumo, pois o termo “mediante remuneração” contido no art. 3º, §2º do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor” (Resp 1.316921/RJ). Tal ganho ocorre através da remuneração feita por aqueles que realizam publicidade dirigidas aos usuários/consumidores.

7. A RELAÇÃO DE CONSUMO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ

• Há Relação de Consumo

a) Relação entre consumidor e Bancos ou Instituições financeiras - Súmula 297-STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

b) Relação entre locador e imobiliária - contrato de administração imobiliária (STJ, REsp 509.304).

c) Relação entre arrendador e arrendatário-contrato de arrendamento mercantil (STJ, REsp 664.351). Exceção: arrendamento mercantil do tipo *lease back*, pois neste há investimentos para aumentar o capital de giro e fomentar a atividade empresarial - consumidor profissional (STJ, REsp 746.885).

d) Relação entre entidade aberta de previdência social e segurado - contratos previdenciários (Enunciado 563 das Súmulas do STJ). Não há relação de consumo nos contratos previdenciários com entidades fechada de previdência social.

e) Relação entre instituição financeira e financiado para fins de habitação-contratos de financiamento vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (STJ, AgRg no Ag 914.453).

f) Nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula 608-STJ: Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

g) Relação entre bancos de sangue e doador: a coleta de sangue de doador, exercida pelo hemocentro, como parte de sua atividade comercial, configura-se como serviço para fins de enquadramento no CDC (Resp 540.922)

h) Relação entre empresa de corretagem de valores e títulos mobiliários e seus clientes: "impõem-se reconhecer a relação de consumo entre o contratante que visa a atender necessidades própria e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários" (Resp 1.599.535/SP). Mas atenção, veja o item "g" do próximo tópico, caso que não se confunde com este, no qual o CDC não será aplicável.

• **Não Há Relação de Consumo**

a) Relação entre condôminos e condomínio para despesas de manutenção (STJ, REsp 650.791).

b) Relação entre autarquias (INSS) e seus beneficiários (STJ, REsp 369.822)

c) Relação entre locador e locatário - contratos de locação (STJ, AgRg no AREsp 111.983)

d) Relação entre franqueador e franqueado - contrato de franquias.

A relação entre o franqueador e o franqueado não é uma relação de consumo, mas sim de fomento econômico com o objetivo de estimular as atividades empresariais do franqueado. O franqueado não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas sim a pessoa que os comercializa junto a terceiros, estes sim, os destinatários finais. (STJ, REsp 632.958)

e) Relação entre cliente e advogado - o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8906/1994)

f) Contrato de conta-corrente mantida entre corretora de Bitcoin e instituição financeira: não se aplica o CDC. A empresa corretora de Bitcoin que celebra contrato de conta-corrente com o banco para o exercício de suas atividades não pode ser considerada consumidora. O serviço bancário de conta-corrente é utilizado como implemento de sua atividade empresarial, não se destinando, pois, ao seu consumo final. (REsp 1696214-SP).

g) Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre acionistas investidores e a sociedade anônima de capital aberto com ações negociadas no mercado de valores mobiliários.

O investidor, ao adquirir ações no mercado mobiliário visando o recebimento de lucros e dividendos, não está abrangido pela proteção do CDC.

Na atividade de aquisição de ações não é possível identificar nenhuma prestação de serviço por parte da instituição financeira, havendo sim uma relação de cunho puramente societário e empresarial. Situação diferente ocorreria se a ação envolvesse o serviço de corretagem de valores e título mobiliários. (REsp 1685098-SP).

8. DA POLÍTICA NACIONAL DA RELAÇÕES DE CONSUMO

O Código, no Capítulo II, estabelece a Política Nacional das Relações de Consumo, direcionada ao Estado agente (aquele que na Constituição Federal tem o dever de promover a defesa do consumidor).

O art. 4º serve de guia hermenêutico de interpretação e aplicação dos dispositivos da Lei 8.078/90 (CDC). Por isso a importância da norma, já que seus preceitos serão irradiados por todo o CDC. Trata-se de norma objetiva/ narrativa, que visa estabelecer um objetivo a ser alcançado pelo Estado.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

No artigo há o estabelecimento dos objetivos da Política Pública que visam atender à legítima expectativa do consumidor. Tais objetivos serão alcançados através de princípios, que estão elencados nos incisos da norma.

8.1. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE

I – reconhecimento da **vulnerabilidade do consumidor** no mercado de consumo;

Todo consumidor, por natureza, é sujeito vulnerável perante o fornecedor. Não existe um consumidor que não o seja. A vulnerabilidade está intrínseca ao conceito de consumidor.

É justamente a vulnerabilidade presente nos consumidores que justifica a existência do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se de princípio básico do sistema, dele decorrendo os demais.

A Classificação proposta por Claudia Lima Marque e adota pelo Superior Tribunal de Justiça, divide as vulnerabilidades do consumidor em quatro, são elas:

- **Fática ou Socioeconômica:** decorre do poder econômico e financeiro de uma grande empresa, que é manifesto perante o consumidor.
- **Jurídica:** abrange não apenas a falta de conhecimento jurídico do consumidor, mas também a ausência de conhecimentos nos ramos de contabilidade, economia. Ademais, não se pode esquecer que o consumidor é um litigante eventual, já o fornecedor é um litigante habitual. Inclusive, muitas das grandes empresas possuem, um departamento jurídico, responsável pela defesa da empresa.
- **Técnica:** está relacionada à ausência de conhecimentos específicos do consumidor sobre o produto ou serviço posto no mercado de consumo. O fornecedor entende da tecnologia do produto ou serviço, que nós desconhecemos.
- **Informacional:** por fim, que se assemelha à vulnerabilidade técnica, diz respeito à falta de informação que o consumidor tem acerca de um produto ou serviço.

Nada obstante o reconhecimento da vulnerabilidade de todo e qualquer consumidor, há ainda outra categoria denominada de hipervulneráveis. São aqueles consumidores que, em razão de sua especial condição, ficam ainda mais expostos às práticas comerciais abusivas, merecendo assim maior proteção do direito. Como exemplo: os idosos, as crianças, os analfabetos.

8.2. PRINCÍPIO DO DEVER GOVERNAMENTAL

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

- a) por iniciativa direta;
- b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
- c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
- d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Mais do que um princípio a atuação do Estado no mercado de consumo em prol da defesa do consumidor é uma diretriz política que se ampara na vulnerabilidade deste sujeito de direito. Leonardo Garcia destaca que: “a autorização para a atuação do Estado (ação governamental) como verdadeiro poder/dever é feita através da instituição de órgãos públicos de defesa do consumidor (ex: Procons), como também através de incentivos à criação de associações destinadas à defesa de tais interesses” (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 13ª edição. Editora Juspodvm.)

A garantia de adequação de produtos e serviços em segurança e qualidade é assegurada pelo CDC através das normas referentes à responsabilidade do fornecedor pelo fato e pelo vício do produto ou serviços, as quais tratamentos a fundo na aula 3.

8.3. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO E DO EQUILÍBRIO NAS RELAÇÕES DE CONSUMO

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (**art. 170, da Constituição Federal**), **sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;**

O inciso supra, afasta o argumento de que a proteção do consumidor é um óbice à atividade econômica do país. Não há possibilidade de ter desenvolvimento de uma economia de mercado sem a defesa do consumidor. Por isso, as normas devem buscar a harmonização dos interesses daqueles que participam da relação de consumo.

Jose Geraldo Brito Filomeno, um dos coautores do CDC, indica três instrumentos que devem ser utilizados na harmonização das relações de consumo:

- a) o marketing de defesa do consumidor: consubstanciado pelas centenas de departamentos de atendimento ao consumidor criados pelas próprias empresas (conhecidos como SACs)
- b) A convenção coletiva de consumo: definida como os pactos estabelecidos entre as entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores
- c) As práticas de recall: convocação dos consumidores para reparo de algum vício ou defeito apresentado pelo produto ou serviço adquirido.

Tal harmonização é requisito essencial para o alcance do equilíbrio econômico do contrato. E, em caso de desequilíbrio da relação jurídica, torna-se inafastável a apreciação pelo Poder Judiciário. Para tanto, o próprio Código permite atuação mais interveniente do juiz, na medida em que prevê em rol exemplificativo cláusulas nulas de pleno direito (art. 51 do CDC), as quais não precluem e podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, bem como traz como direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

8.4. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA

O Código de Defesa do Consumidor foi a primeira lei a prever expressamente o princípio da boa-fé objetiva. Além de princípio fundamental (art. 4º, III) a boa-fé objetiva vem expressa no Código, como cláusula geral (art. 51, IV) que conduz a nulidade da disposição que a violar.

O princípio da boa-fé objetiva é cláusula geral, norteadora de todas as relações privadas, nas quais os sujeitos, necessariamente, devem adotar comportamento ético, leal e honesto em relação à outra parte.

A boa-fé em seu sentido objetivo não se confunde com seu sentido subjetivo. Na boa-fé subjetiva, analisa-se o estado psicológico atinente diretamente ao sujeito (dados internos, psíquicos), razão pela qual é considerada boa-fé de conhecimento. Por outro lado, a boa-fé

objetiva, foco deste item, é uma boa-fé de comportamento, ou seja, diz respeito a elementos externos. Analisa-se a conduta do sujeito, seu procedimento durante todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual) e, principalmente, a probidade e lealdade com o outro na relação jurídica privada.

O princípio da boa-fé objetiva, possui três funções no ordenamento jurídico brasileiro:

1ª função: retratada no art. 113 do CC, é servir como parâmetro de interpretação do negócio jurídico.

2ª função está no art. 187, o qual trata da teoria do abuso de direito, fundada na boa-fé objetiva, em que esse princípio impõe limites ao exercício de direitos subjetivos, tornando-os relativos. O art. 6º, IV do CDC, traz como direito básico do consumidor a vedação ao abuso de direito. E o art. 51, completa a norma elencando de modo exemplificativo as cláusulas consideradas abusivas (para mais informações vide aula 3 e aula 5)

3ª função foi materializada no art. 422 do CC, segundo o qual a boa-fé objetiva gera para os sujeitos contratantes deveres anexos, secundários e colaterais (deveres de informação, cooperação e proteção), ou seja, deveres de conduta e comportamento, diferentes do dever de prestação.

Em relação a essa terceira função: “O CDC não se contenta em estabelecer genericamente o princípio da boa-fé objetiva. Vai além. Muitos de seus dispositivos são detalhamentos, regras e deveres decorrentes da boa-fé, como sucede em relação ao dever de informar (art. 6º, III; art. 31; art. 52, *caput*) ou quando, para preservar a segurança do consumidor, impõem o dever de promover o recall de produtos, que posteriormente à sua introdução no mercado, apresentaram defeitos (art. 10, §1º).” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado, 2ª Edição, Editora Gen).

Assim, em relação à criação de deveres anexos, temos de forma específica e detalhada no CDC:

a) dever anexo de informação: informação clara, completa, verdadeira e ostensiva.

Com base no princípio da informação verifica-se na seara média o princípio do consentimento informado/esclarecido (*vide item 10.3*).

b) dever de cooperação: a cooperação pode ser vislumbrada de forma direta nas regras a respeito superendividamento (vide aula 6 deste curso), no entanto, não se esgota nesta temática, permeando todo o CDC.

c) dever de proteção: pode ser exemplificado na figura do recall prevista no art. 10, §1º, mas não se esgota neste exemplo, já que o CDC dá especial atenção a prevenção de danos.

No tocante à boa-fé objetiva, importante mencionarmos os contratos relacionais.

O denominado contrato relacional ou de duração continuada não é exatamente uma espécie diferenciada de contrato, mas uma forma de interpretar contratos autônomos, sequenciados, vinculados e relacionados, os quais se prolongam no tempo. A interpretação dos contratos relacionados deve se dar à luz do princípio constitucional da solidariedade social e do paradigma da eticidade, boa-fé objetiva, um dos pilares do sistema civil.

É importante registrar que nem todos os contratos de longa duração são relacionais. Somente podem ser considerados relacionais ou relacionados aqueles em que cada período faz nascer uma obrigação autônoma e independente, mas que são contínuos e cada um deles deverá ser analisado não de forma isolada, mas como um todo. O dever de cooperação e solidariedade recíproca é muito mais intenso em contratos relacionais, por conta da contínua e permanente interatividade. Veja o que diz o STJ acerca do tema:

JURISPRUDÊNCIA

No moderno direito contratual reconhece-se, para além da existência dos contratos descontínuos, a existência de contratos relacionais, nos quais as cláusulas estabelecidas no instrumento não esgotam a gama de direitos e deveres das partes.

Se o consumidor contratou, ainda jovem, o seguro de vida oferecido pela recorrida e esse vínculo vem se roncando desde então, ano a ano, por mais de trinta anos, a pretensão da seguradora de modificar abruptamente as condições do seguro, não renovando o ajuste anterior, ofende os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação, da confiança e da lealdade que deve orientar a interpretação dos contratos que regulam relações de consumo. (REsp 1.073.595/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Em caso de rescisão unilateral do contrato coletivo, deve ser reconhecido o direito à portabilidade de carências.

JURISPRUDÊNCIA

Os beneficiários de plano de saúde coletivo, após a rescisão unilateral do contrato pela operadora, têm direito à portabilidade de carências ao contratar novo plano observado o prazo de permanência no anterior, sem o cumprimento de novos períodos de carência ou de cobertura parcial temporária e sem custo adicional pelo exercício do direito.

STJ. 3ª Turma. REsp 1732511-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 04/08/2020 (Info 677).

8.5. PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO DOS CONSUMIDORES E DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO

IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

[...]

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores; *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

X – prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

É dever de todos, Estado, entidades privadas de defesa dos consumidores, empresas informar e educar o consumidor a respeito de seus direitos e deveres para que possam atuar de maneira mais consciente no mercado de consumo. (GARCIA, Leonardo de Medeiros. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 13ª edição. Editora Juspodvm.)

Em complemento, o art. 6º, inciso II, prevê como direito básico do consumidor a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações.

Algumas leis foram editadas com o objetivo de dar efetividade à diretriz política disposta no inciso em questão. Destaco as mais relevantes:

- Lei 12.291/10 que tornou obrigatória a manutenção de exemplar no Código de Defesa do Consumidor nos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço.
- Lei 12.741/12 que dispôs sobre as medidas de esclarecimento ao consumidor sobre impostos incidentes nos preços dos produtos e serviços.
- Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º do CDC para garantir que a informação de que trata o inciso III do artigo em questão deva ser acessível à pessoa com deficiência.

Por fim, em julho de 2021 foi promulgada a denominada Lei do Superendividamento que inclui diversos dispositivos no CDC, entre eles o que determina a educação financeira e ambiental dos consumidores. Um dos alicerces da lei em busca da erradicação do superendividamento é a prevenção desse fenômeno, através de um sistema de reeducação financeira do consumidor. Tal sistema se estrutura em deveres de informação, expressamente previstos no art. 54-B do CDC, os quais objetivam a concessão do crédito responsável.

8.6. CONTROLE DE QUALIDADE E MECANISMOS DE ATENDIMENTO PELAS PRÓPRIAS EMPRESAS

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

O controle de qualidade pelos próprios fornecedores, pode ocorrer em primeiro lugar, de forma prévia, através do controle da qualidade e segurança dos produtos, antes mesmo de serem colocados no mercado de consumo. Em segundo lugar, pode decorrer da prática do chamado *recall*, que consiste na convocação dos consumidores para reparo de algum vício ou defeito apresentado pelo produto ou serviço adquirido. E por fim, pela criação pelas próprias empresas de departamentos de atendimento ao consumidor, denominados SAC's.

Quanto aos mecanismos alternativos de solução de conflitos, podemos citar as plataformas digitais nas quais o consumidor registra as intercorrências ocorridas em sua relação com as empresas cadastradas no sistema, a exemplo da plataforma Consumidor.gov, Reclameaqui.com, etc.

Outros princípios diretores da Política Nacional das Relações de Consumo elencados no artigo 4º são:

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; [Princípio da coibição e repressão de abusos no mercado]

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos; [vide art. 6º, X que considera como direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral; e art. 22 que estabelece as obrigações dos órgãos públicos de presara serviços de forma adequada, eficiente e segura, e quanto aos essenciais, também de forma contínua]

VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo. [como exemplo, temos as inovações do comércio digital, tanto em relação às práticas comerciais como em relação as inovações legislativas - faremos um estudo mais aprofundado na última aula desse curso a respeito desta temática]

A norma não esgota o elenco de princípios aplicáveis às relações de consumo, já prevê apenas de modo geral alguns deles. O **Código de Defesa do consumidor é uma lei principiológica** e por isso traz princípios espalhados nos diversos temas nos quais regula.

Assim, haverá princípios específicos referentes à proteção contratual do consumidor (ex: art. 47 ilustra o princípio da interpretação das cláusulas contratuais de modo favorável ao consumidor). No capítulo referente à publicidade, também haverá princípios específicos de tal temática. (Irei destacá-los quando do estudo aprofundado de cada tema).

9. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO

O art. 5º, elenca de modo exemplificativo, instrumentos hábeis a tornar efetiva a Política Nacional das relações de consumo.

Art. 5º Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros:

- I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;
- II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

A Defensoria Pública pode atuar tanto na defesa coletiva do consumidor, ao propor a ação civil pública em favor de hipossuficientes (necessitados econômicos) como também na defesa individual, ao propor ações individuais (neste último caso, atua como representante do consumidor carente).

Por outro lado, o Ministério Público não atua na defesa individual do consumidor, haja vista possuir legitimidade apenas no que tange à defesa de direitos transindividuais de grupos de consumidores*, seja em relação a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Nesse sentido, veja o Enunciado da Súmula n. 601 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço público”.

*Exceto quando se tratar de direitos individuais indisponíveis de grupos hipervulneráveis. Por exemplo: direito à saúde de idoso.

A defesa do consumidor por tais atores, pode ocorrer tanto na seara extrajudicial, através de processos administrativos, instituídos principalmente no âmbito dos PROCONS; como na esfera judicial, seja através de atuações cíveis (por meio de ações civis públicas, ações individuais); ou mesmo através de atuação criminal (o CDC elenca diversos delitos que podem ser praticados no âmbito das relações de consumo).

III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;

IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;

V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

VI – instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural; *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

VII – instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento. *(Incluído pela Lei n. 14.181, de 2021)*

Em vigor desde julho de 2021, a Lei 14.181, conhecida como Lei do Superendividamento, trouxe um importante conjunto de regras com vistas à proteção da dignidade do consumidor, por meio da observância do princípio do crédito responsável. Ao modificar o art. 5º do CDC, incluindo dois novos incisos, teve como foco tanto a prevenção ao superendividamento; como o tratamento desse problema social, por meio do dever geral de renegociação com o consumidor de boa-fé.

No último PDF, estudaremos mais a fundo o superendividamento e a novel Lei 14.181 de 1º de julho de 2021.

RESUMO

- A defesa do consumidor é **direito fundamental** (art. 5º, XXXII da CF/88). Trata-se de direito de terceira geração/dimensão.
- Também é princípio da ordem econômica (art. 170 da CF/88)
- Competência concorrente entre União e Estados para edição de normas de defesa do consumidor
- **O objetivo central do CDC é proteger o sujeito vulnerável da relação de consumo: o consumidor.**

Elementos da Relação Jurídica de Consumo

a) Consumidor - art. 2º do CDC. Quem é consumidor?

1 - Consumidor Stricto sensu Ou Standard	Consumidor é toda pessoa física OU JURÍDICA que adquire ou utiliza produto ou serviço COMO DESTINATÁRIO FINAL (art. 2º, <i>caput</i> , do CDC).
2 - Consumidor equiparado	A coletividade de pessoas, AINDA QUE INDETERMINÁVEIS, que haja intervindo nas relações de consumo (art. 2º, parágrafo único, do CDC).
	Todas as vítimas de danos ocasionados pelo fornecimento de produto ou serviço defeituoso (art. 17) — chamados de bystanders.
	Todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas comerciais ou contratuais abusivas (art. 29).

O que a doutrina entende por destinatário final? Duas correntes: finalista e maximalista.

FINALISTA/SUBJETIVA	MAXIMALISTA/OBJETIVA
Conceito econômico de consumidor.	Conceito jurídico de consumidor.
Conceito subjetivo.	Conceito objetivo.
Destinatário fático e econômico.	Destinatário fático.

Fonte: Buscador DOD

E qual teoria prevalece no Brasil?

Atualmente, o que prevalece, tratando-se, inclusive, de entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, é a aplicabilidade da **Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada**, que insere o requisito da **vulnerabilidade** para abrandar a limitação da teoria finalista, e **ampliar a aplicação do CDC**, para determinados sujeitos.

A Administração Pública pode ser considerada consumidora quando firma contratos de direito privado e quando estiver em posição de vulnerabilidade perante o fornecedor.

b) Fornecedor - art. 3º do CDC:

O Fornecedor (pessoa física, jurídica ou entes despersonalizados) é um agente econômico, que atua com habitualidade no mercado de consumo, recebendo remuneração direta ou indireta pelo fornecimento de produtos ou pela prestação de serviços.

Classificação de fornecedores

Fornecedor real	Fabricante, o produtor e o construtor.
Fornecedor aparente	Detentor do nome, marca ou signo aposto no produto final.
Fornecedor presumido	Importador de produto industrializado ou in natura e o comerciante de produto anônimo (previsto no art. 13 do CDC).

c) Elemento objetivo da relação de consumo: Produto ou Serviço - art. 3º, §1º e 2º do CDC.

Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração (ainda que indireta), inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Política Nacional das Relações de Consumo

PRINCÍPIOS - Art. 4º do CDC:

- Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor
- Princípio do Dever Governamental
- Princípio da Harmonização e do Equilíbrio nas relações de consumo
- Princípio da boa-fé objetiva
- Princípio da Educação e Informação dos Consumidores e da Prevenção e Tratamento do Superendividamento
- Princípio do Controle de qualidade e mecanismos de atendimento pelas próprias empresas
- Princípio da coibição e repressão de abusos no mercado
- Princípio da racionalização e melhoria dos serviços públicos;
- Princípio do estudo constante das modificações do mercado de consumo

INTRUMENTOS - Art. 5º do CDC:

I – manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente;

II – instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério Público;

III – criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo;

IV – criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo;

V – concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor.

VI – **instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor pessoa natural;**

VII – **instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos oriundos de superendividamento.**

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2018) Lei municipal que proíbe a cobrança de contribuição mínima em bares da cidade é, segundo a jurisprudência do STF,

- a) constitucional, pois o Município tem competência concorrente à União para legislar sobre direito do consumidor.
- b) inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado, de forma subsidiária, legislar sobre direito do consumidor.
- c) constitucional, pois o Município tem competência concorrente ao Estado para legislar sobre direito do consumidor.
- d) inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado legislar sobre direito do consumidor de forma concorrente.
- e) ilegal, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê que cabe ao estabelecimento comercial decidir pela cobrança, respeitados os limites legais.

002. (MPE-PR/MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, excetuados os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

003. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG /JUIZ LEIGO/2019) Quanto aos conceitos presentes no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Consumidor se restringe a toda pessoa física, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- b) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que intervenha nas relações de consumo.
- c) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, exceto entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- d) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

004. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. O CDC estabelece normas de ordem pública e de interesse social dirigidas à proteção e à defesa de todos os consumidores, o que inclui, por equiparação, as vítimas de defeito de conformidade ou de vício do serviço.

005. (AVANÇA SP/PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA-SP/AGENTE FISCAL DE POSTURAS/2021) Com relação aos conceitos básicos expressos no Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

- I – A coletividade de pessoas não se equipara ao consumidor.
 - II – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, sempre material.
 - III – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- a) Apenas o item I é verdadeiro.
 - b) Apenas o item II é verdadeiro.
 - c) Apenas o item III é verdadeiro.
 - d) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
 - e) Todos os itens são verdadeiros.

006. (CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Cristina é uma confeitaria de renome que trabalha há mais de quinze anos produzindo bem-casados, doces recheados que são servidos a convidados em festas de casamento. Cristina não possui registro da atividade empresarial desenvolvida e atende seus clientes em sua própria residência, em Brasília, sendo a venda desses doces sua única fonte de renda. Maria e João, residentes em São Paulo, viajaram para Brasília com o intuito de encomendar bem-casados a Cristina, os quais seriam servidos na festa de casamento do casal. No dia da festa, realizada em São Paulo, os doces encomendados foram, então, entregues aos convidados; contudo, os pais de Maria, entre outros convidados, sofreram infecção gastrointestinal em razão da ingestão desses doces. Após análise técnica, verificou-se que os bem-casados servidos no evento, que foram vendidos e produzidos por Cristina, estavam impróprios para o consumo na ocasião.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Cristina se enquadra no conceito de fornecedor do CDC, pois fornece produtos com habitualidade e onerosidade; contudo, apenas Maria e João se enquadram na qualidade de consumidores na situação apresentada.
- b) Embora a atividade de Cristina não esteja devidamente registrada na junta comercial, ela pode ser considerada fornecedora à luz do CDC, e os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização a Cristina.
- c) O CDC é aplicável ao caso, e Maria, João e todos os convidados que se intoxicaram após ingestão do referido produto são consumidores por equiparação e podem pedir indenização a Cristina; contudo, a inversão do ônus da prova somente poderá ser aplicada em favor de Maria e João, contratantes diretos.
- d) A atividade desenvolvida por Cristina não se enquadra no conceito legal de fornecedor do CDC, razão pela qual devem ser aplicadas ao caso as regras atinentes ao Código Civil.
- e) Caso Maria e João queiram propor ação de responsabilidade civil contra Cristina, essa ação deverá, de acordo com o CDC, ser ajuizada em Brasília, local da contratação.

007. (TJ-PR/REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/JUIZ LEIGO/2019) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

- a) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
- c) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
- d) São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, independentemente da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte.

008. (TJ-PR/COMARCA DE BOCAIUVA DO SUL/JUIZ LEIGO/2019) No tocante às relações de consumo,

- a) fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, neste caso privada, somente, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço.
- b) pode se falar em consumidor por equiparação à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.
- c) produto é qualquer bem, desde que material, podendo ser móvel ou imóvel.
- d) serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.
- e) as normas consumeristas são de natureza dispositiva e de interesse individual dos consumidores.

009. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, acerca da Política Nacional de Relações de Consumo, dos direitos básicos do consumidor, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

- a) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

- b) Um dos princípios que embasam a Política Nacional de Consumo é o da racionalização e melhoria dos serviços públicos.
- c) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
- d) O prazo decadencial dos vícios aparentes se inicia da ciência do vício pelo(a) consumidor(a).
- e) O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

010. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA – REAPLICAÇÃO/2019) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é tido pela doutrina como uma norma principiológica, diante da proteção constitucional dos consumidores, que consta, especialmente, do art.5º, XXXII, da Constituição Federal, ao enunciar que “ o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor ”.

Acerca do tema e da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a alternativa

O Superior Tribunal de Justiça não admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.

011. (VUNESP/PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ/PROCURADOR/2019) Joaquim caminhava em uma rua de Guaratinguetá, em direção à sua casa, quando ao passar ao lado de um lava rápido escorregou na água com sabão que a empresa escoava pela calçada. Com a queda, quebrou três costelas e ficou internado por dez dias, pois perfurou o pulmão. Assinale a alternativa correta em relação ao caso.

- a) Por não haver ligação direta entre Joaquim e o lava rápido, não se configura relação de consumo que justifique a aplicação do CDC.
- b) O estabelecimento cometeu um ilícito administrativo e Joaquim não tem direitos a pleitear contra o lava rápido.
- c) Por se tratar de consumidor por equiparação, Joaquim poderá se valer da lei consumerista para solicitar reparação de danos.
- d) Em que pese a relação apresentada seja de consumo, não há dano indenizável, pois os fatos se deram do lado de fora do estabelecimento comercial.
- e) Somente os órgãos legitimados pela defesa coletiva poderão pleitear os direitos que favoreçam Joaquim, tendo em vista que a relação de consumo se lastreia na existência de consumidor *bystander*.

012. (CESPE/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Determinada sociedade por quotas de responsabilidade limitada compra peças de uma sociedade em comum e as utiliza na montagem do produto que revende.

Considerando essa situação, julgue o item a seguir, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nas normas de direito civil e empresarial.

Nessa relação entre as empresas, a sociedade limitada não se enquadra no conceito de consumidora, conforme o CDC.

013. (FAUEL/PREFEITURA DE PARANAÍ-PR/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2018) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

- a) Para os fins de proteção consumerista define-se produto como qualquer bem, móvel ou imóvel, desde que material.
- b) Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, não podendo um condomínio de adquirentes de edifício em construção equipararse a consumidor.
- c) A hipossuficiência para o direito consumerista é um conceito jurídico, fundado em uma disparidade ou discrepância notada no caso concreto. Assim sendo, todo consumidor é vulnerável e hipossuficiente.
- d) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
- e) Nas relações jurídicas internas, de natureza dominial, estabelecidas entre condomínio e condôminos, incide o Código de Defesa do Consumidor.

014. (QUADRIX/CRF-PR/ADVOGADO/2019) Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

- a) Pessoas jurídicas não podem ser enquadradas na condição de consumidoras por faltar-lhes a condição de vulneráveis.
- b) São equiparadas a consumidores as pessoas que intervierem na relação de consumo, desde que determináveis
- c) Entes despersonalizados brasileiros e estrangeiros podem ser enquadrados como consumidores para os fins do CDC.
- d) O produto é sempre bem material, palpável.
- e) Os serviços prestados à contratante em razão de vínculo trabalhista também podem atrair as regras do CDC.

015. (FCC/PROCON-MA/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2017) Com relação ao tema a responsabilidade pelo fato ou defeito do produto, o Código de Defesa do Consumidor explicita quem são os responsáveis pela reparação dos danos. Utilizou-se, para isso, de rol taxativo dos responsáveis, sem se utilizar do termo fornecedor. Porém, fica explícita a existência de três tipos de fornecedores. São eles:

a) fornecedor aparente: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura; fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor; fornecedor inferido: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a chegada do produto ou serviço ao consumidor.

b) fornecedor presumido: aquele que apõe seu nome ou marca no produto final; fornecedor oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação; fornecedor inferido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura.

c) fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor; fornecedor presumido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura; fornecedor aparente: aquele que apõe seu nome ou marca no produto final.

d) fornecedor oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação; fornecedor aparente: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a chegada do produto ou serviço ao consumidor; fornecedor presumido: aquele que apõe seu nome ou marca no produto final.

016. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores.

Situação hipotética: A emissora de televisão X veiculou ao público informações inverídicas a respeito da audiência da emissora de televisão Y, sua concorrente, com base em dados adulterados de sociedade empresária oficial de pesquisa de opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em processo litigioso contra a emissora X.

Assertiva: Segundo entendimento do STJ, é possível a aplicação da legislação consumerista no referido processo litigioso, para proteger o público de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços.

017. (FUNDEP GESTÃO DE CONCURSOS/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Considerando o disposto na Lei n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e sua interpretação, analise as afirmativas a seguir.

I – O dano temporal, fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor, é categoria autônoma de dano, ao lado do dano moral, material, estético e coletivo.

II – O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação do CDC em favor da pessoa física ou jurídica que, embora não seja típica destinatária final, encontre-se em situação de vulnerabilidade.

III – Um pedestre atingido por pneu que se desprende de um ônibus intermunicipal de passageiros terá o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa de transporte.

IV – Determinados grupos de consumidores, a exemplo dos idosos, deficientes e mulheres, são considerados consumidores hipervulneráveis.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.

018. (VUNESP/TJ-SC /JUIZ LEIGO/2018) Uma pessoa caminha em um shopping center, apenas para chegar até o ponto de taxi que fica na entrada do centro de compras, quando é atingida por uma bala perdida que vem de um tiroteio dentro do shopping, em razão de um assalto em uma joalheria. O shopping socorre a vítima ferida, que ficou paraplégica em razão do ocorrido. Inconformada com a situação, tal pessoa ingressa com uma ação contra o Shopping alegando que este responde pela integridade física de seus frequentadores. Nesse contexto, é correto afirmar:

- a) o que define o consumidor é a hipossuficiência e não a vulnerabilidade. Dessa forma, o frequentador de um shopping não deve ser considerado hipossuficiente, e, portanto, não é consumidor.
- b) tal demanda deverá ser tutelada pela legislação civil, tendo em vista que o frequentador do shopping não estava consumindo nada e, portanto, não poderá ser considerado consumidor.
- c) o fato de o frequentador ter sido socorrido afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois houve, no ato praticado, a confissão de culpa por parte do shopping.
- d) o shopping não se enquadra no conceito de fornecedor, tendo em vista que ele em si nada vende, apenas aluga lojas para serem instalados comércios.
- e) o frequentador do shopping que foi vitimado pela bala perdida se equipara a consumidor, e assim será a tal relação, aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.

019. (VUNESP/ARSESP/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS I – RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/2018) Suponha que ocorra uma explosão de tubulação de gás canalizado a qual passe sob uma determinada rua e que este fato cause a morte de um pedestre, que transitava pelo local e não possui fornecimento de gás encanado em seu domicílio, situado em local muito distante daquele em que ocorreu o acidente. Diante do previsto no Código de Defesa do Consumidor, a concessionária do serviço de distribuição de gás canalizado responsável pela tubulação em questão

- a) deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, mediante a demonstração de dolo ou culpa, mas com direito de regresso em face do Poder Concedente, porque a vítima não se equipara a consumidor.
- b) deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à vítima, pois a vítima do evento é equiparada ao consumidor para essa finalidade.

- c) não deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, pois os serviços públicos somente são submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor se prestados diretamente pelo Estado.
- d) não deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, pois os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado, ou por terceiros, mediante concessão, não se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
- e) deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, mediante a demonstração de dolo ou culpa, já que a vítima do evento não pode ser equiparada ao consumidor para essa finalidade.

020. (QUADRIX/COREN-RS/ANALISTA JURÍDICO/2018) No tocante às relações de consumo, assinale:

O agricultor ou produtor agrícola que compre adubo para utilizar em sua atividade produtiva, por ausência do requisito da vulnerabilidade e por não ser considerado como o destinatário final, não é equiparado a consumidor.

021. (CESPE/DPE-AL/DEFENSOR PÚBLICO/2017) A necessidade de proteção dos destinatários finais dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo abarca as pessoas humana e jurídica, com o objetivo de tutelar a vulnerabilidade e a hipossuficiência dos consumidores. A partir dessa informação, assinale a opção correta, a respeito dos integrantes e do objeto da relação de consumo.

- a) Aplica-se o CDC para a relação entre condômino e condomínio no que diz respeito à cobrança de taxas, em decorrência da vulnerabilidade do condômino em relação ao condomínio.
- b) Em circunstâncias específicas, pessoas que não firmaram qualquer contrato de consumo podem ser equiparadas a consumidores, para fins de proteção.
- c) O conceito de fornecedor não abarca as pessoas jurídicas que atuam sem fins lucrativos, com caráter beneficente ou filantrópico, ainda que elas desenvolvam, mediante remuneração, atividades no mercado de consumo.
- d) Com base na teoria finalista, a condição de destinatário final do produto não é requisito essencial para a classificação da pessoa física ou jurídica como consumidora.
- e) A teoria maximalista amplia sobremaneira o alcance da relação de consumo, mas não abarca as pessoas jurídicas, devido ao fato de considerar que estas jamais se encontrarão em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor.

022. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com referência à proteção contratual e ao contrato de adesão, julgue o seguinte item.

Aplicam-se as disposições do CDC às relações de consumo estabelecidas pela compra de produtos de camelôs, haja vista o vendedor ser considerado fornecedor.

023. (CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) No Código de Defesa do Consumidor, a regra que permite a tutela do denominado “consumidor por equiparação”

- a) não é aplicada a casos em que haja identificação de publicidade enganosa ou abusiva.
- b) é aplicável à tutela coletiva, não sendo possível a utilização desse conceito para legitimar a propositura de demandas individuais.
- c) é o fundamento autorizador para que pessoa jurídica figure na relação jurídica de consumo.
- d) é aplicada a casos de vítimas de acidentes de consumo por fato do produto.
- e) não incide para os casos de proteção contratual do consumidor.

024. (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Segundo o inteiro e exato teor das súmulas vigentes editadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das relações de consumo, é correto afirmar que

- a) se aplica o Código de Defesa do Consumidor a todos os contratos de plano de saúde.
- b) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a todas as espécies de contratos de cartão de crédito.
- c) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
- d) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a quaisquer relações jurídicas entabuladas entre entidade de previdência privada e seus participantes.
- e) é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa.

025. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A legislação consumerista rege os contratos entre segurados e entidades abertas ou fechadas de previdência complementar.

026. (CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – DIREITO/2020) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor. As relações contratuais entre advogados e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

027. (CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A respeito das relações de consumo, assinale a opção correta.

- a) Não há relação de consumo quando se trata de produto ou serviço oferecido gratuitamente pelo fornecedor, em nenhuma hipótese.
- b) O CDC aplica-se às relações locatícias, equiparando-se o inquilino a consumidor.

- c) Os serviços públicos de água e saneamento, mesmo quando prestados diretamente pelo Estado, são objeto de relação de consumo.
- d) O CDC não se aplica aos contratos bancários nem às relações de caráter trabalhista.
- e) A responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

028. (VUNESP/TJ-SP /JUIZ SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa correta sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor às seguintes relações jurídicas, segundo entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

- a) Aplica-se ao atendimento prestado por hospital da rede pública pelo Sistema Único de Saúde.
- b) Aplica-se às entidades abertas de previdência complementar, mas não aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
- c) Aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive os administrados por entidades de autogestão.
- d) Não se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas, porque fundadas no mutualismo.

029. (ITAME/PREFEITURA DE SENADOR CANEDO-GO/PROCURADOR MUNICIPAL/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de consumo é aquela estabelecida entre consumidor e fornecedor, que tem por objetivo a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Quanto ao serviço público, podemos afirmar então:

- a) Afasta-se a hipótese de aplicação do CDC as relações com os usuários do serviço público em razão de seu caráter especial;
- b) Aplica-se somente aos casos de concessão de serviço público, limitando-se ao concessionário;
- c) Poderá ser aplicado, mas somente nas relações estabelecidas com Fundações Públicas;
- d) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

030. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No que diz respeito às relações de consumo, considerando também as Súmulas dos tribunais superiores, é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor

- a) não se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas Sociedades Cooperativas.
- b) não se aplica às entidades abertas de previdência complementar.
- c) não incide nos contratos de previdência complementar celebrados com entidades fechadas.
- d) Se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
- e) se aplica no atendimento médico realizado em estabelecimento hospitalar público integrante do Sistema Único de Saúde.

031. (CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Assinale a opção que apresenta relações jurídicas em que, de acordo com o entendimento do STJ, aplicam-se primordialmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

- a) contrato firmado com cooperativa de crédito e a relação estabelecida entre condomínio e condôminos
- b) responsabilidade civil do transportador aéreo internacional pelo extravio da carga e contrato de plano de saúde
- c) contrato de seguro firmado por microempresa e relação jurídica entre os titulares do direito de uso dos jazigos de cemitério particular e a administradora deste
- d) serviços notariais e contrato previdenciário celebrado com entidade fechada
- e) contrato de franquia e contrato firmado entre postos e distribuidores de combustível

032. (VUNESP/PREFEITURA DE CERQUILHO-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Nuvem Alta é uma cooperativa habitacional, que está construindo casas populares no Município de Cerquilha. Os contratos com os cooperados dizem que os imóveis deveriam ter sido entregues até o final de maio de 2019, e até a presente data nada foi construído no endereço do empreendimento.

Diante desse quadro hipotético, é certo afirmar:

- a) pela atual jurisprudência do STJ, aplica-se entre os cooperados e a cooperativa as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- b) a cooperativa não se encaixa no conceito de fornecedor, pois seu escopo não é de auferir lucro, o que a afasta do conceito previsto no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito.
- c) por se tratar de uma relação civil, qualquer prejuízo que for causado aos cooperados deverá ser analisado sob o prisma do Código Civil.
- d) a jurisprudência do STF já afirmou que nesse caso aplica-se o Código Civil, por se tratar de relação entre pessoas que estão em pé de igualdade contratual.
- e) aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, por previsão expressa no texto da lei, de que toda e qualquer venda de imóvel deve ser submetida à legislação consumerista.

033. (FCC/DPE-SC/DEFENSOR PÚBLICO/2021) A Política Nacional das Relações de Consumo, segundo disposição expressa no Código de Defesa do Consumidor, prevê, dentre seus princípios,

- a) o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais.
- b) a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.
- c) o estudo constante das modificações do mercado de consumo.
- d) a concessão de estímulos à criação e desenvolvimento da Associação de Defesa do Consumidor.
- e) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.

034. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO – PROVA 2/2021) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

As técnicas de interpretação do CDC devem pautar-se no princípio da especialidade e no fato de que todas as disposições nele contidas devem voltar-se, teleológica e finalisticamente, para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

035. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/PROVA 2/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A racionalização dos serviços públicos constitui um princípio a ser observado pela Política Nacional das Relações de Consumo.

036. (CEBRASPE/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL/2020) No âmbito do direito do consumidor, a igualdade de condições entre consumidores no momento da contratação, especificamente, é garantida pelo princípio da

- a) função social do contrato.
- b) hipossuficiência do consumidor.
- c) boa-fé objetiva.
- d) equivalência negocial.
- e) vulnerabilidade do consumidor.

037. (CESPE/TJ-BA/CONCILIADOR/2019) De acordo com as disposições do CDC, a concessão, pelo poder público, de estímulos à criação e ao desenvolvimento de associações de defesa do consumidor

- a) é permitida e constitui instrumento necessário do desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor.
- b) é permitida e constitui instrumento para execução da Política Nacional das Relações de Consumo.
- c) é proibida, em qualquer situação.
- d) é proibida, salvo se houver decisão judicial em contrário.
- e) é permitida, desde que comprovada a hipossuficiência dos interessados.

038. (VUNESP/FITO/ADVOGADO/2020) A respeito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre as relações de consumo relativas ao serviço de fornecimento de serviços essenciais e sua interrupção, assinale a alternativa correta.

- a) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, independentemente de notificação prévia.
- b) O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

- c) A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia é *propter rem*.
- d) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, ainda que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- e) É legítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório.

039. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) No âmbito do Direito do Consumidor, assinale a alternativa que está de acordo com posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

- a) O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado.
- b) As instituições de ensino superior respondem subjetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.
- c) A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
- d) O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

040. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Com base na jurisprudência do STJ, julgue os itens a seguir, a respeito de relações consumeristas.

- I – A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é considerada lícita se exigidos exames médicos previamente à contratação do seguro.
- II – Nos contratos de assistência à saúde, é abusiva cláusula contratual que estipule qualquer prazo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência.
- III – As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de empreendimentos habitacionais celebrados por sociedades cooperativas.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.

041. (TJ-PR/TJ-PR/COMARCA DE CURITIBA/JUIZ LEIGO/2018) O princípio da boa-fé objetiva descrito no art. 4º, III, é visto não só como defesa do vulnerável, mas também atua como critério auxiliar na viabilização dos ditames constitucionais sobre a ordem econômica. CARVALHO, Diógenes Faria de. Do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo. Goiânia: Ed. da PUCGO, 2011, p.91

Entre os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor, está a boa-fé objetiva, que:

- a) restringe sua aplicação aos contratos de consumo.
- b) garante a igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo.
- c) implementa equilíbrio nas relações de consumo, tendo em vista a presunção absoluta de hipossuficiência do consumidor.
- d) cria deveres no momento da celebração do contrato, como o dever da informação, ou seja, aquele em que há a necessidade de se realizar a oferta de forma clara e sem equívocos.
- e) protege a segurança que o consumidor depositou na segurança do produto ou objeto colocado no mercado e por ele adquirido.

042. (FUNDAÇÃO CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018)

Sobre as relações de consumo, é incorreto afirmar que

- a) nos termos do artigo 178 da Constituição da República brasileira, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
- b) o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de cinco anos, com base no Código de Defesa do Consumidor
- c) a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.
- d) as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT).
- e) o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários deve ser reconhecido como relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que o prestam, de forma habitual e profissional.

043. (COMPERVE/TJ-RN/JUIZ LEIGO/2018) Ao comprar seu carro novo numa concessionária, Joana sai satisfeita sem perceber que o carro apresenta um defeito de fabricação nos freios. Ao descer uma ladeira, diante da falta de freios, acaba subindo a calçada e atingindo Luiz, transeunte que caminha rumo ao seu trabalho. Nesse caso, segundo o Código de Defesa do Consumidor,

- a) Luiz não poderá buscar indenização, pois não se qualifica como consumidor, visto que não foi o destinatário final do produto.
- b) Joana poderá buscar indenização pelo ocorrido diretamente do fabricante, não restando responsabilidade da concessionária.
- c) o fabricante estará isento de responsabilidade caso demonstre a culpa concorrente de Luiz ao se portar como pedestre de forma descuidada.
- d) o fabricante estará isento de responsabilidade, visto que foi a concessionária quem colocou o produto no mercado.

044. (GESTÃO CONCURSO/EMATER-MG/ASSESSOR JURÍDICO/2018) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender ao princípio que vise a coibição e a repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores.

045. (TRF – 3ª REGIÃO/TRF – 3ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018) Sobre a disciplina da relação de consumo e a aplicabilidade de normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme a interpretação que vem sendo dada na jurisprudência, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) contratos relativos ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, previstos na Lei n. 10.188/2001, estando voltados ao atendimento de necessidade de moradia de população de baixa renda, submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
- b) contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil (FIES), ao constituírem programa de governo em benefício dos estudantes, ficam excluídos da disciplina consumerista.
- c) em ocorrendo saques fraudulentos em conta bancária, o correntista não pode ser obrigado a provar o fato negativo, ou seja, que não efetuou os referidos saques, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.
- d) eventual conflito do sistema interno consumerista com a disciplina internacional, em particular, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, relativo a controvérsias envolvendo extravio de bagagens de passageiros em transporte aéreo internacional, deve ser solucionado com prevalência aos tratados internacionais.

046. (NUCEPE/PC-PI/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- a) contraditório, ampla defesa e proteção;
- b) socialidade, equidade e boa-fé;
- c) equidade, racionalização e melhoria dos serviços públicos;
- d) educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo e eficácia da prestação de serviços públicos em geral;
- e) reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e estudo constante das modificações do mercado de consumo.

047. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) À luz da jurisprudência do STJ, julgue o item a seguir, acerca de ações coletivas e interesse e legitimação na atuação do Ministério Público na defesa dos interesses sociais, metaindividuais e individuais indisponíveis.

Em se tratando de tutela de direitos dos consumidores relativos a serviços públicos, o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública.

GABARITO

- | | |
|-------|-------|
| 1. d | 37. b |
| 2. E | 38. b |
| 3. b | 39. c |
| 4. E | 40. c |
| 5. c | 41. d |
| 6. b | 42. b |
| 7. d | 43. b |
| 8. b | 44. C |
| 9. b | 45. a |
| 10. E | 46. e |
| 11. c | 47. E |
| 12. C | |
| 13. d | |
| 14. c | |
| 15. c | |
| 16. C | |
| 17. a | |
| 18. e | |
| 19. c | |
| 20. E | |
| 21. b | |
| 22. C | |
| 23. d | |
| 24. c | |
| 25. E | |
| 26. E | |
| 27. e | |
| 28. b | |
| 29. d | |
| 30. c | |
| 31. c | |
| 32. a | |
| 33. c | |
| 34. C | |
| 35. C | |
| 36. d | |

GABARITO COMENTADO

001. (FCC/DPE-AP/DEFENSOR PÚBLICO/2018) Lei municipal que proíbe a cobrança de consumo mínima em bares da cidade é, segundo a jurisprudência do STF,

- a) constitucional, pois o Município tem competência concorrente à União para legislar sobre direito do consumidor.
- b) inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado, de forma subsidiária, legislar sobre direito do consumidor.
- c) constitucional, pois o Município tem competência concorrente ao Estado para legislar sobre direito do consumidor.
- d) inconstitucional, pois cabe à União e ao Estado legislar sobre direito do consumidor de forma concorrente.
- e) ilegal, pois o Código de Defesa do Consumidor prevê que cabe ao estabelecimento comercial decidir pela cobrança, respeitados os limites legais.



CF. **Art. 24.** Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

V – produção e consumo;

VIII – responsabilidade por dano ao meio ambiente, **ao consumidor**, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

Letra d.

002. (MPE-PR/MPE-PR/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, excetuados os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.



CDC. Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, **bem como os entes despersonalizados**, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Errado.

003. (INSTITUTO AOCP/TJ-MG /JUIZ LEIGO/2019) Quanto aos conceitos presentes no Código de Defesa do Consumidor, assinale a alternativa correta.

- a) Consumidor se restringe a toda pessoa física, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
- b) Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que intervenha nas relações de consumo.
- c) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, exceto entes despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
- d) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária e as decorrentes das relações de caráter trabalhista.



CDC. Art. 2º Consumidor é toda pessoa **física** ou **jurídica** que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. **Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.**

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, **salvo as** decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Letra b.

004. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir. O CDC estabelece normas de ordem pública e de interesse social dirigidas à proteção e à defesa de todos os consumidores, o que inclui, por equiparação, as vítimas de defeito de conformidade ou de vício do serviço.



O consumidor “*bystander*” ou por equiparação não pode ser afetado pelo vício do produto, mas somente pelo chamado “acidente de consumo” ou fato do produto ou do serviço.

SEÇÃO II

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 17, CDC. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Errado.

005. (AVANÇA SP/PREFEITURA DE LARANJAL PAULISTA-SP/AGENTE FISCAL DE POSTURAS/2021) Com relação aos conceitos básicos expressos no Código de Defesa do Consumidor, julgue os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:

I – A coletividade de pessoas não se equipara ao consumidor.

II – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, sempre material.

III – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

- a) Apenas o item I é verdadeiro.
- b) Apenas o item II é verdadeiro.
- c) Apenas o item III é verdadeiro.
- d) Apenas os itens I e II são verdadeiros.
- e) Todos os itens são verdadeiros.



I – Art. 2º, PU: **Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas**, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

II – Art. 3º, § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, **material ou imaterial**.

III – Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Letra c.

006. (CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) Cristina é uma confeitadeira de renome que trabalha há mais de quinze anos produzindo bem-casados, doces recheados que são servidos a convidados em festas de casamento. Cristina não possui registro da atividade empresarial desenvolvida e atende seus clientes em sua própria residência, em Brasília, sendo a venda desses doces sua única fonte de renda. Maria e João, residentes em São Paulo, viajaram para Brasília com o intuito de encomendar bem-casados a Cristina, os quais seriam servidos na festa de casamento do casal. No dia da festa, realizada em São Paulo, os doces encomendados foram, então, entregues aos convidados; contudo, os pais de Maria, entre outros convidados, sofreram infecção gastrointestinal em razão da ingestão desses doces. Após análise técnica, verificou-se que os bem-casados servidos no evento, que foram vendidos e produzidos por Cristina, estavam impróprios para o consumo na ocasião.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- a) Cristina se enquadra no conceito de fornecedor do CDC, pois fornece produtos com habitualidade e onerosidade; contudo, apenas Maria e João se enquadram na qualidade de consumidores na situação apresentada.
- b) Embora a atividade de Cristina não esteja devidamente registrada na junta comercial, ela pode ser considerada fornecedora à luz do CDC, e os convidados do casamento, na qualidade de consumidores por equiparação, poderão pedir indenização a Cristina.

- c) O CDC é aplicável ao caso, e Maria, João e todos os convidados que se intoxicaram após ingestão do referido produto são consumidores por equiparação e podem pedir indenização a Cristina; contudo, a inversão do ônus da prova somente poderá ser aplicada em favor de Maria e João, contratantes diretos.
- d) A atividade desenvolvida por Cristina não se enquadra no conceito legal de fornecedor do CDC, razão pela qual devem ser aplicadas ao caso as regras atinentes ao Código Civil.
- e) Caso Maria e João queiram propor ação de responsabilidade civil contra Cristina, essa ação deverá, de acordo com o CDC, ser ajuizada em Brasília, local da contratação.



Fornecedor é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, **ainda que sem personalidade jurídica**, que desempenhe com habitualidade uma das atividades delineadas art. 3º do CDC.

Consumidores equiparados:

a) coletividade de pessoas;

Art. 2º Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo

b) vítimas de acidente de consumo:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores **todas as vítimas do evento.**

c) expostas às práticas de consumo - art. 29, CDC.

c) Errada. A inversão do ônus da prova é direito básico do consumidor (inclui todos os consumidores), prevista no art. 6º, VIII do CDC. Tem como requisito apenas a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

e) Errada.

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;

Letra b.

007. (TJ-PR/REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA/JUIZ LEIGO/2019) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor:

a) Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

b) Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

c) O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

d) São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, independentemente da verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte.



a) Certa. Encaixa-se de forma correta ao conceito de fornecedor, pelo artigo 3º do CDC.

b) Certa. É o conceito de consumidor dado pelo artigo 2º do CDC.

c) Certa. Enquadra-se à letra de lei. Artigo 12 do CDC, concernente a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

d) Errada. A verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor, são requisitos alternativos e indispensáveis para o deferimento, pelo juiz, da inversão do ônus da prova.

Letra d.

008. (TJ-PR/COMARCA DE BOCAIUVA DO SUL/JUIZ LEIGO/2019) No tocante às relações de consumo,

a) fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, neste caso privada, somente, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço.

b) pode se falar em consumidor por equiparação à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

c) produto é qualquer bem, desde que material, podendo ser móvel ou imóvel.

d) serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária.

e) as normas consumeristas são de natureza dispositiva e de interesse individual dos consumidores.



4 definições doutrinárias de consumidor:

- Consumidor ***stricto sensu ou standard*** – é a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço, como destinatário final (art. 2º, *caput*);
- Consumidor **equiparado em sentido coletivo** - é a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo na relação de consumo (art. 2º, parágrafo único);
- Consumidor **equiparado ou bystander** – é toda vítima de acidente de consumo (art.17); e

- Consumidor **potencial ou virtual** – são todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais (art. 29).

Letra b.

009. (IADES/BRB/ADVOGADO/2019) De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, acerca da Política Nacional de Relações de Consumo, dos direitos básicos do consumidor, da qualidade de produtos e serviços, da prevenção e reparação de danos, nas relações de consumo, assinale a alternativa correta.

- a) Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, com ou sem remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.
- b) Um dos princípios que embasam a Política Nacional de Consumo é o da racionalização e melhoria dos serviços públicos.
- c) A garantia legal de adequação do produto ou serviço depende de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.
- d) O prazo decadencial dos vícios aparentes se inicia da ciência do vício pelo(a) consumidor(a).
- e) O serviço é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.



- a) Errada. Serviço deve ser remunerado, ainda que de forma indireta. Serviço gratuito não se submete ao CDC.;
- b) Certa. Art. 4º, VII do CDC.
- c) Errada.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor. D) prazo decadencial de **vícios aparentes** se inicia da entrega efetiva do produto ou da conclusão dos serviços;

- d) Errada. Art. 26, § 1º

Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

- e) Errada. Art. 14, § 2º

O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

Letra b.

010. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA – REAPLICAÇÃO/2019) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é tido pela doutrina como uma norma principiológica, diante da proteção constitucional dos consumidores, que consta, especialmente, do art.5º, XXXII, da Constituição Federal, ao enunciar que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”. Acerca do tema e da jurisprudência dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assinale a alternativa

O Superior Tribunal de Justiça não admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.



O STJ admite a mitigação da teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), apesar de não ser destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade. Vide Jurisprudência em Teses – Edição n. 39.

Errado.

011. (VUNESP/PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ/PROCURADOR/2019) Joaquim caminhava em uma rua de Guaratinguetá, em direção à sua casa, quando ao passar ao lado de um lava rápido escorregou na água com sabão que a empresa escoava pela calçada. Com a queda, quebrou três costelas e ficou internado por dez dias, pois perfurou o pulmão. Assinale a alternativa correta em relação ao caso.

- a) Por não haver ligação direta entre Joaquim e o lava rápido, não se configura relação de consumo que justifique a aplicação do CDC.
- b) O estabelecimento cometeu um ilícito administrativo e Joaquim não tem direitos a pleitear contra o lava rápido.
- c) Por se tratar de consumidor por equiparação, Joaquim poderá se valer da lei consumerista para solicitar reparação de danos.
- d) Em que pese a relação apresentada seja de consumo, não há dano indenizável, pois os fatos se deram do lado de fora do estabelecimento comercial.
- e) Somente os órgãos legitimados pela defesa coletiva poderão pleitear os direitos que favoreçam Joaquim, tendo em vista que a relação de consumo se lastreia na existência de consumidor *bystander*.



CDC. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.

Letra c.

012. (CESPE/PC-SE/DELEGADO DE POLÍCIA/2018) Determinada sociedade por quotas de responsabilidade limitada compra peças de uma sociedade em comum e as utiliza na montagem do produto que revende.

Considerando essa situação, julgue o item a seguir, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nas normas de direito civil e empresarial.

Nessa relação entre as empresas, a sociedade limitada não se enquadra no conceito de consumidora, conforme o CDC.



Em regra, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço.

Certo.

013. (FAUEL/PREFEITURA DE PARANAÍ-PR/PROCURADOR DO MUNICÍPIO/2018) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

- a) Para os fins de proteção consumerista define-se produto como qualquer bem, móvel ou imóvel, desde que material.
- b) Considera-se consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, não podendo um condomínio de adquirentes de edifício em construção equipararse a consumidor.
- c) A hipossuficiência para o direito consumerista é um conceito jurídico, fundado em uma disparidade ou discrepância notada no caso concreto. Assim sendo, todo consumidor é vulnerável e hipossuficiente.
- d) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
- e) Nas relações jurídicas internas, de natureza dominial, estabelecidas entre condomínio e condôminos, incide o Código de Defesa do Consumidor.



- a) Errada. Art. 3º, §1º: produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
- b) Errada. A primeira parte da assertiva está correta, sendo o conceito expresso de consumidor do art. 2º do CDC. O erro está na segunda parte da assertiva. Segundo o STJ, aplica-se o CDC ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa

dos interesses dos seus condôminos frente à construtora/incorporadora. Exemplo: construção diferente do projeto, uso de material com qualidade inferior àquele que é pago pelos adquirentes. Nesses casos, o condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo.

c) Errada. Todo consumidor é vulnerável, mas nem todo é hipossuficiente.

e) Errada. Segundo STJ, não se aplicam as normas do CDC às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. Até no contrato de construção sob o regime de administração ou preço de custo, não há relação de consumo a ser tutelada pelo CDC, devendo a relação jurídica ser regida pela Lei de Condomínio e Incorporações Imobiliárias – Lei 4591/64.

Letra d.

014. (QUADRIX/CRF-PR/ADVOGADO/2019) Com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), assinale a alternativa correta.

a) Pessoas jurídicas não podem ser enquadradas na condição de consumidoras por faltar-lhes a condição de vulneráveis.

b) São equiparadas a consumidores as pessoas que intervierem na relação de consumo, desde que determináveis

c) Entes despersonalizados brasileiros e estrangeiros podem ser enquadrados como consumidores para os fins do CDC.

d) O produto é sempre bem material, palpável.

e) Os serviços prestados à contratante em razão de vínculo trabalhista também podem atrair as regras do CDC.



a) Errada.

Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou **jurídica** que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

b) Errada.

Art. 2º, Parágrafo único, Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, **ainda que indetermináveis**, que haja intervindo nas relações de consumo.

d) Errada.

Art. 3º, §1º, Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material **ou imaterial**.

e) Errada.

Art. 3º, §2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, **salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista**

Letra c.

015. (FCC/PROCON-MA/FISCAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR/2017) Com relação ao tema a responsabilidade pelo fato ou defeito do produto, o Código de Defesa do Consumidor explicita quem são os responsáveis pela reparação dos danos. Utilizou-se, para isso, de rol taxativo dos responsáveis, sem se utilizar do termo fornecedor. Porém, fica explícita a existência de três tipos de fornecedores. São eles:

a) fornecedor aparente: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura; fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor; fornecedor inferido: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a chegada do produto ou serviço ao consumidor.

b) fornecedor presumido: aquele que põe seu nome ou marca no produto final; fornecedor oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação; fornecedor inferido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura.

c) fornecedor real: termo que compreende o fabricante, o produtor e o construtor; fornecedor presumido: assim entendido o importador de produto industrializado ou in natura; fornecedor aparente: aquele que põe seu nome ou marca no produto final.

d) fornecedor oculto: aquele que, mesmo não sendo citado, foi responsável pela fabricação; fornecedor aparente: assim entendido como aquele que está na linha de produção até a chegada do produto ou serviço ao consumidor; fornecedor presumido: aquele que põe seu nome ou marca no produto final.



No art. 12, CDC, há três categorias de fornecedores: fornecedor real, presumido e o aparente:

- **fornecedor real** = é o fabricante, produtor e construtor;
- **fornecedor presumido** = é o importador;
- **fornecedor aparente** = é aquele que coloca seu nome ou marca no produto final. Exemplo: franqueador.

Letra c.

016. (CESPE/DPE-DF/DEFENSOR PÚBLICO/2019) A respeito da publicidade, das sanções criminais e das práticas contratuais abusivas em relações de consumo, julgue o item a seguir, tendo como referência a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores.

Situação hipotética: A emissora de televisão X veiculou ao público informações inverídicas a respeito da audiência da emissora de televisão Y, sua concorrente, com base em dados adulterados de sociedade empresária oficial de pesquisa de opinião. Em razão disso, a emissora Y deu entrada em processo litigioso contra a emissora X.

Assertiva: Segundo entendimento do STJ, é possível a aplicação da legislação consumerista no referido processo litigioso, para proteger o público de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços.



Segundo o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Os veículos de comunicação não podem se descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos, tampouco manipular dados oficiais na tentativa de assumir posição privilegiada na preferência dos telespectadores, desprestigiando o conceito de que goza a empresa concorrente no mercado. Precedentes. 3. As instâncias ordinárias reconheceram que a recorrente extrapolou a liberdade de expressão, na medida em que dados verdadeiros foram utilizados em anúncio publicitário de modo a alterar a verdade que eles refletiam, permitindo a visão estrábica do público sobre eles, em evidente violação da honra e a imagem da empresa ofendida.

O direito consumerista pode ser utilizado como norma principiológica mesmo que inexistia relação de consumo entre as partes litigantes porque as disposições do CDC veiculam cláusulas criadas para proteger o consumidor de práticas abusivas e desleais do fornecedor de serviços, inclusive as que proíbem a propaganda enganosa.

(STJ - REsp: 1552550 SP 2014/0188722-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016).

Certo.

017. (FUNDEP GESTÃO DE CONCURSOS/DPE-MG/DEFENSOR PÚBLICO/2019) Considerando o disposto na Lei n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa do Consumidor) e sua interpretação, analise as afirmativas a seguir.

I – O dano temporal, fundado na teoria do desvio produtivo do consumidor, é categoria autônoma de dano, ao lado do dano moral, material, estético e coletivo.

II – O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da teoria finalista para reconhecer a aplicação do CDC em favor da pessoa física ou jurídica que, embora não seja típica destinatária final, encontre-se em situação de vulnerabilidade.

III – Um pedestre atingido por pneu que se desprende de um ônibus intermunicipal de passageiros terá o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa de transporte.

IV – Determinados grupos de consumidores, a exemplo dos idosos, deficientes e mulheres, são considerados consumidores hipervulneráveis.

Está correto o que se afirma em:

- a) I, II e III, apenas.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.



I – Certa. Entretanto, quanto à natureza jurídica do dano causado pela perda involuntária do tempo, há quem encare como categoria de dano autônomo ou categoria de dano moral. O precursor da teoria do desvio produtivo no Brasil, Dessaune citado por Vitor Vilela Guglinski em <https://www.revistamisionjuridica.com/o-dano-temporal-e-sua-reparabilidade-aspectos-doutrinarios-e-visao-dos-tribunais-brasileiros/> adota a seguinte posição:

sendo o tempo um bem jurídico irrecuperável, haverá, nesses casos, uma subtração indevida desse precioso bem. E **ainda que se entenda no sentido da não ofensa aos direitos da personalidade, haverá, de qualquer modo, um prejuízo, expresso, precisamente, na subtração do tempo. Para o citado autor, o desvio produtivo do consumidor caracteriza-se como um dano autônomo, isto é, não se trata de dano material nem moral.**

II – Certa.

JURISPRUDÊNCIA

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE. (...)3. **A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo,premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima a proteção conferida ao consumidor.** (...) (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA)

III – Certa.

JURISPRUDÊNCIA

É de 5 anos o prazo prescricional para que a vítima de um acidente de trânsito proponha ação de indenização contra concessionária de serviço público de transporte coletivo (empresa de ônibus). O fundamento legal para esse prazo está no art. 1º-C da Lei 9.494/97 e também no art. 14 c/c art. 27, do CDC. STJ. 3ª Turma. REsp 1.277.724-PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26/5/2015 (Info 563).

IV – Errada. As mulheres não são consumidoras hipervulneráveis.

São os **consumidores hipervulneráveis**, isto é, aqueles que, em razão de sua especial condição, como idosos, crianças, deficientes mentais, analfabetos e semi-analfabetos, pessoas sensíveis ao consumo de certos produtos etc., ficam ainda mais expostos às práticas comerciais, à periculosidade e nocividade de certos produtos, enfim, à toda atividade desempenhada pelos fornecedores no mercado de consumo.

Fonte: <https://vitorgug.jusbrasil.com.br/artigos/111824697/consumidores-hipervulneraveis>

Letra a.

018. (VUNESP/TJ-SC /JUIZ LEIGO/2018) Uma pessoa caminha em um shopping center, apenas para chegar até o ponto de taxi que fica na entrada do centro de compras, quando é atingida por uma bala perdida que vem de um tiroteio dentro do shopping, em razão de um assalto em uma joalheria. O shopping socorre a vítima ferida, que ficou paraplégica em razão do ocorrido. Inconformada com a situação, tal pessoa ingressa com uma ação contra o Shopping alegando que este responde pela integridade física de seus frequentadores. Nesse contexto, é correto afirmar:

- a) o que define o consumidor é a hipossuficiência e não a vulnerabilidade. Dessa forma, o frequentador de um shopping não deve ser considerado hipossuficiente, e, portanto, não é consumidor.
- b) tal demanda deverá ser tutelada pela legislação civil, tendo em vista que o frequentador do shopping não estava consumindo nada e, portanto, não poderá ser considerado consumidor.
- c) o fato de o frequentador ter sido socorrido afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, pois houve, no ato praticado, a confissão de culpa por parte do shopping.
- d) o shopping não se enquadra no conceito de fornecedor, tendo em vista que ele em si nada vende, apenas aluga lojas para serem instalados comércios.
- e) o frequentador do shopping que foi vitimado pela bala perdida se equipara a consumidor, e assim será a tal relação, aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor.



É o típico caso de *bystander*, ou consumidor por equiparação, previsto no art. 17 do CDC.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento

Observe-se que não há menção quanto à responsabilidade do shopping ou não a respeito do evento. Apenas menciona-se na questão que haverá aplicação do microssistema consumerista.

Letra e.

019. (VUNESP/ARSESP/ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS I – RELAÇÕES INSTITUCIONAIS/2018) Suponha que ocorra uma explosão de tubulação de gás canalizado a qual passe sob uma determinada rua e que este fato cause a morte de um pedestre, que transitava pelo local e não possui fornecimento de gás encanado em seu domicílio, situado em local muito distante daquele em que ocorreu o acidente. Diante do previsto no Código de Defesa do Consumidor, a concessionária do serviço de distribuição de gás canalizado responsável pela tubulação em questão

- a) deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, mediante a demonstração de dolo ou culpa, mas com direito de regresso em face do Poder Concedente, porque a vítima não se equipara a consumidor.
- b) deve responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados à vítima, pois a vítima do evento é equiparada ao consumidor para essa finalidade.
- c) não deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, pois os serviços públicos somente são submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor se prestados diretamente pelo Estado.
- d) não deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, pois os serviços públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Estado, ou por terceiros, mediante concessão, não se submetem à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
- e) deve responder pela reparação dos danos causados à vítima, mediante a demonstração de dolo ou culpa, já que a vítima do evento não pode ser equiparada ao consumidor para essa finalidade.



Esse é o caso típico do *bystander*, que é aquela pessoa que sofre a conduta danosa do prestador de serviço ou fornecedor de bens, sem, no entanto, possuir com ele qualquer relação jurídica (contrato ou similar).

Nessa situação, equipara-se ao consumidor, a vítima do evento danoso. Trata-se de responsabilidade por fato do serviço, que é objetiva, portanto, independente de dolo ou culpa.

Letra c.

020. (QUADRIX/COREN-RS/ANALISTA JURÍDICO/2018) No tocante às relações de consumo, assinale:

O agricultor ou produtor agrícola que compre adubo para utilizar em sua atividade produtiva, por ausência do requisito da vulnerabilidade e por não ser considerado como o destinatário final, não é equiparado a consumidor.



Segundo o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Código de Defesa do Consumidor. Destinatário final: conceito. **Compra de adubo.** A expressão “destinatário final”, constante da parte final do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, alcança o produtor agrícola que compra adubo para o preparo do plantio, à medida que o bem adquirido foi utilizado pelo profissional, encerrando-se a cadeia produtiva respectiva, não sendo objeto de transformação ou beneficiamento. (STJ, REsp 208793/MT, DJU 01/08/2000, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, J. 18.11.1999, 3ª T)

Errado.

021. (CESPE/DPE-AL/DEFENSOR PÚBLICO/2017) A necessidade de proteção dos destinatários finais dos produtos e serviços ofertados no mercado de consumo abarca as pessoas humana e jurídica, com o objetivo de tutelar a vulnerabilidade e a hipossuficiência dos consumidores. A partir dessa informação, assinale a opção correta, a respeito dos integrantes e do objeto da relação de consumo.

- a) Aplica-se o CDC para a relação entre condômino e condomínio no que diz respeito à cobrança de taxas, em decorrência da vulnerabilidade do condômino em relação ao condomínio.
- b) Em circunstâncias específicas, pessoas que não firmaram qualquer contrato de consumo podem ser equiparadas a consumidores, para fins de proteção.
- c) O conceito de fornecedor não abarca as pessoas jurídicas que atuam sem fins lucrativos, com caráter beneficente ou filantrópico, ainda que elas desenvolvam, mediante remuneração, atividades no mercado de consumo.
- d) Com base na teoria finalista, a condição de destinatário final do produto não é requisito essencial para a classificação da pessoa física ou jurídica como consumidora.
- e) A teoria maximalista amplia sobremaneira o alcance da relação de consumo, mas não abarca as pessoas jurídicas, devido ao fato de considerar que estas jamais se encontrarão em situação de vulnerabilidade frente ao fornecedor.



a) Errada. Segundo o STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos.» (AgRg no Ag 1122191/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 01/07/2010)

b) Certa.

CDC. Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas as determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

c) Errada.

CDC. Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O conceito de fornecedor abarca as pessoas jurídicas que atuam sem fins lucrativos, com caráter beneficente ou filantrópico, desde que elas desenvolvam, mediante remuneração, atividades no mercado de consumo.

d) Errada. Com base na teoria finalista, a condição de destinatário final do produto é requisito essencial para a classificação da pessoa física ou jurídica como consumidora.

e) Errada. A teoria maximalista amplia sobremaneira o alcance da relação de consumo, abrangendo as pessoas jurídicas, devido ao fato de considerar que todos os agentes de mercado podem estar em posição de consumidor. Não se analisa a vulnerabilidade, mas apenas a destinação fática do produto ou serviço.

Letra b.

022. (CESPE/DPU/DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL/2017) Com referência à proteção contratual e ao contrato de adesão, julgue o seguinte item.

Aplicam-se as disposições do CDC às relações de consumo estabelecidas pela compra de produtos de camelôs, haja vista o vendedor ser considerado fornecedor.



O camelô é considerado ente despersonalizado, estando enquadrado no conceito de Fornecedor previsto no art. 3º do CDC:

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os **entes despersonalizados**, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços

Certo.

- 023.** (CEBRASPE/MPE-AP/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) No Código de Defesa do Consumidor, a regra que permite a tutela do denominado “consumidor por equiparação”
- a) não é aplicada a casos em que haja identificação de publicidade enganosa ou abusiva.
 - b) é aplicável à tutela coletiva, não sendo possível a utilização desse conceito para legitimar a propositura de demandas individuais.
 - c) é o fundamento autorizador para que pessoa jurídica figure na relação jurídica de consumo.
 - d) é aplicada a casos de vítimas de acidentes de consumo por fato do produto.
 - e) não incide para os casos de proteção contratual do consumidor.



SEÇÃO II

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Letra d.

- 024.** (VUNESP/TJ-RO/JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO/2019) Segundo o inteiro e exato teor das súmulas vigentes editadas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca das relações de consumo, é correto afirmar que
- a) se aplica o Código de Defesa do Consumidor a todos os contratos de plano de saúde.
 - b) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a todas as espécies de contratos de cartão de crédito.
 - c) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.
 - d) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a quaisquer relações jurídicas entabuladas entre entidade de previdência privada e seus participantes.
 - e) é vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa.



- a) Errada. Súmula 608.

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, **salvo os administrados por entidades de autogestão.**

b) Errada. Súmula 283.

JURISPRUDÊNCIA

As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, **os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura**

c) Certa. Súmula 602.

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

d) Errada. Súmula 563.

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades **abertas** de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades **fechadas**

e) Errada. A Súmula 603 Foi Cancelada.

Fonte: Migalhas

A súmula 603 do STJ, aprovada pela 2ª seção da Corte em fevereiro deste ano (2018), foi cancelada pelo colegiado. O verbete, que foi aprovado por unanimidade, dispunha:

É vedado ao banco mutuante reter em qualquer extensão o salário, os vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo comum contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignada, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual.

Letra c.

025. (QUADRIX/CORE-PR/ASSESSOR JURÍDICO/2021) Conforme a jurisprudência dos tribunais superiores acerca do Código de Defesa do Consumidor, julgue o item.

A legislação consumerista rege os contratos entre segurados e entidades abertas ou fechadas de previdência complementar.



Súmula n. 563/STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades **ABERTAS** de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários.

Errado.

026. (CEBRASPE/MINISTÉRIO DA ECONOMIA/TÉCNICO DE COMPLEXIDADE INTELECTUAL – DIREITO/2020) Julgue o próximo item, com base no Código de Defesa do Consumidor. As relações contratuais entre advogados e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.



As normas protetivas dos direitos do consumidor não se prestam a regular as relações derivadas de contrato de prestação de serviços de advocacia, regidas por legislação própria (STJ, REsp 914.104, 2008) (STJ, REsp 1.155.200, 2011)

Errado.

027. (CEBRASPE/DPE-PA/DEFENSOR PÚBLICO/2022) A respeito das relações de consumo, assinale a opção correta.

- a) Não há relação de consumo quando se trata de produto ou serviço oferecido gratuitamente pelo fornecedor, em nenhuma hipótese.
- b) O CDC aplica-se às relações locatícias, equiparando-se o inquilino a consumidor.
- c) Os serviços públicos de água e saneamento, mesmo quando prestados diretamente pelo Estado, são objeto de relação de consumo.
- d) O CDC não se aplica aos contratos bancários nem às relações de caráter trabalhista.
- e) A responsabilidade civil dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.



a) Errada. Art. 39, CDC.

É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Súmula 532-STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa.

b) Errada. Não se aplica o CDC ao contrato de locação regido pela Lei 8.245/91, porquanto, além de fazerem parte de microssistemas distintos do âmbito normativo do direito privado, as relações jurídicas não possuem os traços característicos da relação de consumo, previstos nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90. (STJ, AgInt no AREsp 1.147.805, 2017) (STJ, Tese 13, Ed. 74).

Obs.: É possível aplicar o CDC à relação entre proprietário de imóvel e a imobiliária contratada por ele para administrar o bem. Em outras palavras, a pessoa que contrata uma empresa administradora de imóveis pode ser considerada consumidora (STJ, REsp 509.304, 2013) (STJ, REsp 1.846.331, 2020).

c) Errada. Os serviços públicos prestados pelo próprio Estado e remunerados por taxa devem ser regidos pelo CTN, sendo nítido o caráter tributário da taxa. Diferentemente, os serviços públicos prestados por empresas privadas e remunerados por tarifas ou preço público regem-se pelas normas de Direito Privado e pelo CDC (STJ, REsp 463.331, 2004).

d) Errada. Súmula 297, STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

e) Certa.

Art. 14, §4º, CDC. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

Letra e.

028. (VUNESP/TJ-SP /JUIZ SUBSTITUTO/2021) Assinale a alternativa correta sobre a incidência do Código de Defesa do Consumidor às seguintes relações jurídicas, segundo entendimento dominante e atual do Superior Tribunal de Justiça.

- a) Aplica-se ao atendimento prestado por hospital da rede pública pelo Sistema Único de Saúde.
- b) Aplica-se às entidades abertas de previdência complementar, mas não aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
- c) Aplica-se aos contratos de plano de saúde, inclusive os administrados por entidades de autogestão.
- d) Não se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas, porque fundadas no mutualismo.



a) Errada. Segundo já decidiu o STJ, não se aplica a norma consumerista aos atendimentos prestados em hospital da rede pública pelo SUS:

JURISPRUDÊNCIA

1. Hipótese de discussão do foro competente para processar e julgar ação indenizatória proposta contra o Estado, em face de morte causada por prestação de serviços médicos em hospital público, sob a alegação de existência de relação de consumo. **2. O conceito de “serviço” previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente,**

que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). 3. Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subordinada às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica. 5. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 493181 SP 2002/0154199-9, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/02/2006 p. 431).

b) Certa. STJ. Súmula 563:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

c) Errada. Não se aplica o CDC aos planos de saúde administrados por entidades de autogestão, na esteira da súmula 608 do STJ:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

d) Errada. Segundo o STJ, o CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos por sociedades cooperativas:

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 602: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

Letra b.

029. (ITAME/PREFEITURA DE SENADOR CANEDO-GO/PROCURADOR MUNICIPAL/2019) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de consumo é aquela estabelecida entre consumidor e fornecedor, que tem por objetivo a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Quanto ao serviço público, podemos afirmar então:

- a)** Afasta-se a hipótese de aplicação do CDC as relações com os usuários do serviço público em razão de seu caráter especial;
- b)** Aplica-se somente aos casos de concessão de serviço público, limitando-se ao concessionário;

- c) Poderá ser aplicado, mas somente nas relações estabelecidas com Fundações Públicas;
- d) Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.



CDC, Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Letra d.

030. (VUNESP/DAEM/PROCURADOR JURÍDICO/2019) No que diz respeito às relações de consumo, considerando também as Súmulas dos tribunais superiores, é correto afirmar que o Código de Defesa do Consumidor

- a) não se aplica aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas Sociedades Cooperativas.
- b) não se aplica às entidades abertas de previdência complementar.
- c) não incide nos contratos de previdência complementar celebrados com entidades fechadas.
- d) Se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão.
- e) se aplica no atendimento médico realizado em estabelecimento hospitalar público integrante do Sistema Único de Saúde.



- a) Errada. Súmula 602-STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

- b) Errada. Súmula 563-STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

- c) Certa. Súmula 563-STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

d) Errada. SÚMULA 608 STJ.

JURISPRUDÊNCIA

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

e) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

1. Hipótese de discussão do foro competente para processar e julgar ação indenizatória proposta contra o Estado, em face de morte causada por prestação de serviços médicos em hospital público, sob a alegação de existência de relação de consumo. 2. O conceito de “serviço” previsto na legislação consumerista exige para a sua configuração, necessariamente, que a atividade seja prestada mediante remuneração (art. 3º, § 2º, do CDC). 3. Portanto, no caso dos autos, não se pode falar em prestação de serviço subordinada às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois inexistente qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital público, o qual pode ser classificado como uma atividade geral exercida pelo Estado à coletividade em cumprimento de garantia fundamental (art. 196 da CF). 4. Referido serviço, em face das próprias características, normalmente é prestado pelo Estado de maneira universal, o que impede a sua individualização, bem como a mensuração de remuneração específica, afastando a possibilidade da incidência das regras de competência contidas na legislação específica. 5. Recurso especial desprovido.

(STJ - REsp: 493181 SP 2002/0154199-9, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2005, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 01/02/2006 p. 431)

Letra c.

031. (CESPE/MPE-PI/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) Assinale a opção que apresenta relações jurídicas em que, de acordo com o entendimento do STJ, aplicam-se primordialmente as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

- a) contrato firmado com cooperativa de crédito e a relação estabelecida entre condomínio e condôminos
- b) responsabilidade civil do transportador aéreo internacional pelo extravio da carga e contrato de plano de saúde
- c) contrato de seguro firmado por microempresa e relação jurídica entre os titulares do direito de uso dos jazigos de cemitério particular e a administradora deste
- d) serviços notariais e contrato previdenciário celebrado com entidade fechada
- e) contrato de franquia e contrato firmado entre postos e distribuidores de combustível

**Contrato firmado com cooperativa de crédito:**

Jurisprudências em tese: Edição 83. Tese 04: As cooperativas de crédito são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-se-lhes o CDC, nos termos da Súmula 297/STJ. [AI no REsp 906.114, j. 06/10/16]

Relação estabelecida entre condomínio e condôminos:

Jurisprudências em tese: Edição 74. Tese 14: Não incide o CDC nas relações jurídicas estabelecidas entre condomínio e condôminos. [AgRg no REsp 1096723/PR, j. 07/4/15]

Responsabilidade civil do transportador aéreo internacional pelo extravio da carga:

Nos termos do art. 178 da CF, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Var-sóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao CDC. [STF. Plenário. RE 636331/RJ e ARE 766618/SP, j. 25/05/2017, Info 866]

Contrato de plano de saúde:

Súmula 608-STJ: Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. [STJ. 2ª Seção. Aprovada em 11/4/18]

Contrato de seguro firmado por microempresa:

O STJ decidiu que há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária de veículos que firmam seguro empresarial visando à proteção do patrimônio desta (destinação pessoal) – ainda que com o intuito de resguardar veículos utilizados em sua atividade comercial –, desde que o seguro não integre os produtos ou serviços oferecidos por esta. [STJ. 3ª T. REsp 1.352.419-SP, j. em 19/8/14, Info 548]

Relação Jurídica entre os titulares do direito de uso dos jazigos de cemitério particular e a administradora deste:

A recorrente administra um cemitério particular, comercializa jazigos ali existentes e disponibiliza aos titulares dos direitos de uso dos sepulcros outros serviços. (...) Há também a incidência do CDC nessas relações, pois não há dúvidas de que a recorrente disponibiliza os serviços mencionados e deles se valem aqueles titulares de forma não profissional, como destinatários finais fáticos e econômicos (teoria subjetiva), em especial situação de vulnerabilidade (o falecimento de amigo ou parente próximo). (...) [REsp 1.090.044-SP, j. 21/6/11]

Serviços notariais:

(...) 5. O CDC aplica-se à atividade notarial. [Rcl4677 Dj09/11/10]

Contrato previdenciário celebrado com entidade fechada:

Súm. 563/STJ: O CDC é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Contrato de franquia:

A franquia é um contrato empresarial e, em razão de sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC. [3ª T. REsp 1602076-SP, j. 15/9/16, Info 591]

Contrato firmado entre postos e distribuidores de combustível:

É indevida a aplicação do CDC nas relações existentes entre revendedores e distribuidores de combustível. Para o STJ, a relação jurídica entre os litigantes tem um nítido caráter mercantil, não sendo adequada a equiparação do posto de gasolina a consumidor.

Letra c.

032. (VUNESP/PREFEITURA DE CERQUILHO-SP/PROCURADOR JURÍDICO/2019) Nuvem Alta é uma cooperativa habitacional, que está construindo casas populares no Município de Cerquilha. Os contratos com os cooperados dizem que os imóveis deveriam ter sido entregues até o final de maio de 2019, e até a presente data nada foi construído no endereço do empreendimento.

Diante desse quadro hipotético, é certo afirmar:

- a) pela atual jurisprudência do STJ, aplica-se entre os cooperados e a cooperativa as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
- b) a cooperativa não se encaixa no conceito de fornecedor, pois seu escopo não é de auferir lucro, o que a afasta do conceito previsto no Código de Defesa do Consumidor a esse respeito.
- c) por se tratar de uma relação civil, qualquer prejuízo que for causado aos cooperados deverá ser analisado sob o prisma do Código Civil.
- d) a jurisprudência do STF já afirmou que nesse caso aplica-se o Código Civil, por se tratar de relação entre pessoas que estão em pé de igualdade contratual.
- e) aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, por previsão expressa no texto da lei, de que toda e qualquer venda de imóvel deve ser submetida à legislação consumerista.



Súmula 602/STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor É APLICÁVEL AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS promovidos pelas SOCIEDADES COOPERATIVAS.

Quando lança um plano habitacional, a cooperativa age como prestadora de serviços, e os seus cooperados (adquirentes) se equiparam a consumidores.

Os cooperados adquirem o imóvel como destinatários finais e são considerados vulneráveis, razão pela qual se enquadram no conceito de consumidores.

Letra a.

033. (FCC/DPE-SC/DEFENSOR PÚBLICO/2021) A Política Nacional das Relações de Consumo, segundo disposição expressa no Código de Defesa do Consumidor, prevê, dentre seus princípios,

- a) o acesso aos órgãos judiciais e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais.
- b) a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente.
- c) o estudo constante das modificações do mercado de consumo.
- d) a concessão de estímulos à criação e desenvolvimento da Associação de Defesa do Consumidor.
- e) a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais.



Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes **princípios**:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo;

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo (**C**)

IX – fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores;

X – prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor.

Letra c.

034. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO – PROVA 2/2021) Ainda com relação ao CDC e aos direitos do consumidor, julgue o item que se segue.

As técnicas de interpretação do CDC devem pautar-se no princípio da especialidade e no fato de que todas as disposições nele contidas devem voltar-se, teleológica e finalisticamente, para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.



Art. 4 - III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre **com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;**

Certo.

035. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/PROVA 2/2021) A respeito dos direitos do consumidor e do Código de Defesa do Consumidor (CDC), julgue o item a seguir.

A racionalização dos serviços públicos constitui um princípio a ser observado pela Política Nacional das Relações de Consumo.



Diversos são os princípios elencados no **art. 4º do Código de Defesa do Consumidor** (Lei n. 8.078/90), dentre eles, a racionalização do serviço público (**inciso VII**). Vejamos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

[...]

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;

Certo.

036. (CEBRASPE/MPE-CE/PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL/2020) No âmbito do direito do consumidor, a igualdade de condições entre consumidores no momento da contratação, especificamente, é garantida pelo princípio da

- a) função social do contrato.
- b) hipossuficiência do consumidor.
- c) boa-fé objetiva.
- d) equivalência negocial.
- e) vulnerabilidade do consumidor.



a) Errada. A função social do contrato mitiga a pacta sunt servanda, a fim de se equilibrar a relação contratual em que, normalmente, o consumidor está em desvantagem. Princípio implícito no CDC e expresso no CC (Art. 2.035. A validade dos negócios e demais atos jurídicos, constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos.)

b) Errada.

CDC, Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

c) Errada. Boa-fé objetiva deve estar presente em todos os contratos, inclusive nos de consumo. As partes devem agir com transparência, lealdade e eticidade.

CDC, 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

d) Certa.

CDC, Art. 6º São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a **igualdade nas contratações**;

e) Errada.

CDC, Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

Obs.: | Todo consumidor é vulnerável, mas nem sempre é hipossuficiente.

Letra d.

037. (CESPE/TJ-BA/CONCILIADOR/2019) De acordo com as disposições do CDC, a concessão, pelo poder público, de estímulos à criação e ao desenvolvimento de associações de defesa do consumidor

- a) é permitida e constitui instrumento necessário do desenvolvimento do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor.
- b) é permitida e constitui instrumento para execução da Política Nacional das Relações de Consumo.
- c) é proibida, em qualquer situação.
- d) é proibida, salvo se houver decisão judicial em contrário.
- e) é permitida, desde que comprovada a hipossuficiência dos interessados.



Art. 5º Para a execução da **Política Nacional das Relações de Consumo**, contará o **poder público** com os seguintes **instrumentos**, entre outros:

V – concessão de **estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor**.

Letra b.

038. (VUNESP/FITO/ADVOGADO/2020) A respeito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre as relações de consumo relativas ao serviço de fornecimento de serviços essenciais e sua interrupção, assinale a alternativa correta.

- a) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, independentemente de notificação prévia.
- b) O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplimento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.
- c) A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia é *propter rem*.
- d) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, ainda que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- e) É legítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório.



CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS (Jurisprudências do STJ)

- 1) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário, desde que precedido de notificação.
- 2) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação.
- 3) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário.

- 4) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população.
- 5) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e à saúde.
- 6) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplimento de conta regular, relativa ao mês do consumo.
- 7) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.
- 8) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório, por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível a indenização ao consumidor por danos morais.
- 9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada unilateralmente pela concessionária.
- 10) O corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito, e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente.

Letra b.

039. (MPE-GO/MPE-GO/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2019) No âmbito do Direito do Consumidor, assinale a alternativa que está de acordo com posicionamento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

- a) O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em ação civil pública, a indenização decorrente do DPVAT em benefício do segurado.
- b) As instituições de ensino superior respondem subjetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.
- c) A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
- d) O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.



- a) Errada. Atualmente o STJ se alinhou ao entendimento do STF, no sentido da possibilidade de o MP pleitear em ACP, indenização decorrente do seguro DPAVT.

Segundo o STF:

JURISPRUDÊNCIA

Considerada a natureza e a finalidade do seguro obrigatório Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) (Lei 6.194/1974, alterada pela Lei 8.441/1992, Lei 11.482/2007 e Lei 11.945/2009), há interesse social qualificado na tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos dos seus titulares, alegadamente lesados de forma semelhante pela seguradora no pagamento das correspondentes indenizações. A hipótese guarda semelhança com outros direitos individuais homogêneos em relação aos quais – e não obstante sua natureza de direitos divisíveis, disponíveis e com titular determinado ou determinável – o STF considerou que sua tutela se revestia de interesse social qualificado, autorizando, por isso mesmo, a iniciativa do Ministério Público de, com base no art. 127 da Constituição, defendê-los em juízo mediante ação coletiva”. [RE 631.111, rel. min. Teori Zavascki, j. 7-8-2014, P, DJE de 30-10-2014, Tema 471.] (Info 753).

v) Errada. Súmula n. 595:

JURISPRUDÊNCIA

As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.

c) Certa. Súmula n. 597:

JURISPRUDÊNCIA

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

d) Errada. Súmula 602/ STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

Letra c.

040. (CESPE/TJ-PR/JUIZ SUBSTITUTO/2019) Com base na jurisprudência do STJ, julgue os itens a seguir, a respeito de relações consumeristas.

I – A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente é considerada lícita se exigidos exames médicos previamente à contratação do seguro.

II – Nos contratos de assistência à saúde, é abusiva cláusula contratual que estipule qualquer prazo de carência para cobertura de casos de urgência e emergência.

III – As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos contratos de empreendimentos habitacionais celebrados por sociedades cooperativas.

Assinale a opção correta.

- a) Apenas o item I está certo.
- b) Apenas o item II está certo.
- c) Apenas os itens I e III estão certos.
- d) Apenas os itens II e III estão certos.



I – Certa. Súmula 609-STJ.

JURISPRUDÊNCIA

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

II – Errada. Súmula 597-STJ.

JURISPRUDÊNCIA

A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.

III – Certa. Súmula 602-STJ.

JURISPRUDÊNCIA

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.

Letra c.

041. (TJ-PR/TJ-PR/COMARCA DE CURITIBA/JUIZ LEIGO/2018) O princípio da boa-fé objetiva descrito no art. 4º, III, é visto não só como defesa do vulnerável, mas também atua como critério auxiliar na viabilização dos ditames constitucionais sobre a ordem econômica. CARVALHO, Diógenes Faria de. Do princípio da boa-fé objetiva nos contratos de consumo. Goiânia: Ed. da PUCGO, 2011, p.91

Entre os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor, está a boa-fé objetiva, que:

- a) restringe sua aplicação aos contratos de consumo.
- b) garante a igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo.
- c) implementa equilíbrio nas relações de consumo, tendo em vista a presunção absoluta de hipossuficiência do consumidor.

- d) cria deveres no momento da celebração do contrato, como o dever da informação, ou seja, aquele em que há a necessidade de se realizar a oferta de forma clara e sem equívocos.
- e) protege a segurança que o consumidor depositou na segurança do produto ou objeto colocado no mercado e por ele adquirido.



Trata-se de uma das decorrências do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) a criação deveres anexos, secundários e colaterais (deveres de informação, cooperação e proteção), ou seja, deveres de conduta e comportamento, diferentes do dever de prestação.

Deveres de informação no CDC: vide art. 6º, III; art. 31; art. 52, *caput*.

Letra d.

042. (FUNDAÇÃO CEFETBAHIA/MPE-BA/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2018)

Sobre as relações de consumo, é incorreto afirmar que

- a) nos termos do artigo 178 da Constituição da República brasileira, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
- b) o prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de cinco anos, com base no Código de Defesa do Consumidor
- c) a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.
- d) as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de via Terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (DPVAT).
- e) o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários deve ser reconhecido como relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que o prestam, de forma habitual e profissional.



- a) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. **RE 636331/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25.5.2017. (RE-636331). Informativo 866 do STF.**

b) Errada. **Informativo 866 do STF:**

JURISPRUDÊNCIA

Explicou, no ponto, que o art. 178 da CF prevê parâmetro para a solução desse conflito, de modo que as convenções internacionais devem prevalecer. Reconheceu, na espécie, a incidência do art. 29 da Convenção de Varsóvia (7), que estabelece o prazo prescricional de dois anos, a contar da chegada da aeronave. Por conseguinte, deu provimento ao recurso e julgou improcedente o pleito ante a ocorrência da prescrição. **RE 636331/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25.5.2017. (RE-636331).**

O prazo prescricional da ação de responsabilidade civil no caso de acidente aéreo em voo internacional é de **2 anos**, com base no art. 29 da Convenção de Varsóvia.

c) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

A condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira.

“É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às ações que têm como objeto o cumprimento de contratos de participação financeira, pois diretamente atrelados ao serviço de telefonia.

2. Na hipótese, a recorrida é cessionária de milhares de contratos de participação financeira, os quais já foram objeto de negociações anteriores. Não está presente nenhum vínculo com a situação originária do adquirente da linha telefônica, interessado na utilização do sistema de telefonia.

3. As condições personalíssimas do cedente não se transmitem ao cessionário. Assim, a condição de consumidor do promitente-assinante não se transfere aos cessionários do contrato de participação financeira. Precedente. (...) 7. Recurso especial provido.

REsp 1608700/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 31/03/2017)

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

As normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). REsp 1.635.398-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. Informativo 614 do STJ.

e) Certa. Segundo STJ:

JURISPRUDÊNCIA

“O serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários deve ser reconhecido como relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que o prestam, de forma habitual e profissional.

Deve ser reconhecida a relação de consumo existente entre a pessoa natural, que visa a atender necessidades próprias, e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários». **REsp 1.599.535-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017. Informativo 600 do STJ.**

Letra b.

043. (COMPERVE/TJ-RN/JUIZ LEIGO/2018) Ao comprar seu carro novo numa concessionária, Joana sai satisfeita sem perceber que o carro apresenta um defeito de fabricação nos freios. Ao descer uma ladeira, diante da falta de freios, acaba subindo a calçada e atingindo Luiz, transeunte que caminha rumo ao seu trabalho. Nesse caso, segundo o Código de Defesa do Consumidor,

- a) Luiz não poderá buscar indenização, pois não se qualifica como consumidor, visto que não foi o destinatário final do produto.
- b) Joana poderá buscar indenização pelo ocorrido diretamente do fabricante, não restando responsabilidade da concessionária.
- c) o fabricante estará isento de responsabilidade caso demonstre a culpa concorrente de Luiz ao se portar como pedestre de forma descuidada.
- d) o fabricante estará isento de responsabilidade, visto que foi a concessionária quem colocou o produto no mercado.



a) Errada. Luiz é equiparado a consumidor, visto ter sido vítima do fato do produto (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC.

b) Certa. Nos casos de responsabilidade por fato do produto, a responsabilidade do comerciante (a concessionária) é subsidiária e só ocorrerá quando:

I – O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II – O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III – Não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Como nenhuma destas hipóteses ocorreu na questão, a minguia de qualquer informação neste sentido, não há responsabilidade do comerciante (art. 13, CDC).

c) Errada. O fabricante só se exime de responsabilidade em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, §3º, inciso III do CDC). No caso, não houve culpa exclusiva, mas mera concorrência de culpas, que não exime o fabricante de responsabilidade, influenciando apenas o quantum indenizatório devido a vítima.

d) Errada. A responsabilidade do fabricante é solidária (art. 12, CDC).

Letra b.

044. (GESTÃO CONCURSO/EMATER-MG/ASSESSOR JURÍDICO/2018) A Política Nacional das Relações de Consumo deve atender ao princípio que vise a coibição e a repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que possam causar prejuízos aos consumidores.



Art. 4º, VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Certo.

045. (TRF – 3ª REGIÃO/TRF – 3ª REGIÃO/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/2018) Sobre a disciplina da relação de consumo e a aplicabilidade de normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor, conforme a interpretação que vem sendo dada na jurisprudência, assinale a alternativa INCORRETA:

a) contratos relativos ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR, previstos na Lei n. 10.188/2001, estando voltados ao atendimento de necessidade de moradia de população de baixa renda, submetem-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.

b) contratos de abertura de crédito para financiamento estudantil (FIES), ao constituírem programa de governo em benefício dos estudantes, ficam excluídos da disciplina consumerista.

c) em ocorrendo saques fraudulentos em conta bancária, o correntista não pode ser obrigado a provar o fato negativo, ou seja, que não efetuou os referidos saques, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

d) eventual conflito do sistema interno consumerista com a disciplina internacional, em particular, as Convenções de Varsóvia e de Montreal, relativo a controvérsias envolvendo extravio de bagagens de passageiros em transporte aéreo internacional, deve ser solucionado com prevalência aos tratados internacionais.



a) Errada.

JURISPRUDÊNCIA

O CDC não encontra aplicação para os contratos de empreitada celebrados entre a CEF, na condição de operacionalizadora do Programa de Arrendamento Residencial - PAR, e a empresa contratada para construir as residências que serão posteriormente objeto de contrato de arrendamento entre a mesma instituição financeira e as pessoas de baixa renda, para as quais o programa se destina. (STJ, REsp 1073962/2012, 3ª TURMA).

b) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

A hodierna jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que os contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil - Fies não se subsumem às regras encartadas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. (STJ, REsp 1155684/2010, 1ª SEÇÃO, Recurso Repetitivo).

c) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova será deferida quando a alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando for constatada a sua hipossuficiência. 3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor, em ação que versa sobre a realização de saques não autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a inversão do ônus probatório. (STJ, REsp 1155770/2011, 3ª TURMA).

d) Certa.

JURISPRUDÊNCIA

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. (STF, RE 636331/2017, Repercussão Geral).

Letra a.

046. (NUCEPE/PC-PI/DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL/2018) Segundo o Código de Defesa do Consumidor, a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

- a) contraditório, ampla defesa e proteção;
- b) socialidade, equidade e boa-fé;
- c) equidade, racionalização e melhoria dos serviços públicos;
- d) educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo e eficácia da prestação de serviços públicos em geral;
- e) reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e estudo constante das modificações do mercado de consumo.



CAPÍTULO II

Da Política Nacional de Relações de Consumo

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: *(Redação dada pela Lei n. 9.008, de 21.3.1995)*

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:

- a) por iniciativa direta;
- b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
- c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
- d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo [A ALTERNATIVA «D» ACRESCENTA “e eficácia da prestação de serviços públicos em geral;”]

V – incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;

VI – coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

VII – racionalização e melhoria dos serviços públicos;

VIII – estudo constante das modificações do mercado de consumo.

Letra e.

047. (CEBRASPE/MPE-SC/PROMOTOR DE JUSTIÇA SUBSTITUTO/2021) À luz da jurisprudência do STJ, julgue o item a seguir, acerca de ações coletivas e interesse e legitimação na atuação do Ministério Público na defesa dos interesses sociais, metaindividuais e individuais indisponíveis.

Em se tratando de tutela de direitos dos consumidores relativos a serviços públicos, o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar ação civil pública.



Súmula 601-STJ:

JURISPRUDÊNCIA

O Ministério Público tem legitimidade ativa para atuar na defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos dos consumidores, **ainda que decorrentes da prestação de serviço público.**

Errado.

Daniel Carnacchioni



Juiz do TJDF (titular da 2ª Vara da Fazenda Pública e atualmente juiz assistente da Presidência do TJ-DF). Pós-graduado, mestre em Direito e doutorando em Direito Civil. Autor de obras jurídicas, em especial, do Manual de Direito Civil pela editora JusPodivm. Professor da Fundação Escola Superior do MPDFT. Palestrante sobre temas do Direito Civil.

**NÃO SE ESQUEÇA DE
AVALIAR ESTA AULA!**

**SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE
PARA MELHORARMOS AINDA MAIS
NOSSOS MATERIAIS.**

**ESPERAMOS QUE TENHA GOSTADO
DESTA AULA!**

**PARA AVALIAR, BASTA CLICAR EM LER
A AULA E, DEPOIS, EM AVALIAR AULA.**

AVALIAR 